# Влада. Зеленський. Звернення та відповіді Болгарчук Р.Ю

Т. 1 від 22.1.2024

***Остання редакція 04.10.2026***

*Посилання на папку цього матеріалу*

https://drive.google.com/

*Страницы на сайтах.*

Моя інтернет візитка http://bolgarchukr.livejournal.com/126340.html

На английском

https://docs.google.com/document/d/1R2j0OgmfEUHFjXPpn05TTK_fuJGyx6BY/edit?usp=sharing&ouid=109599566825575363290&rtpof=true&sd=true - Google документы

***Автор: Болгарчук Р.***

Дніпро 2026-

ISBN

## Передмова.

До вашої уваги пропонуються мої (Болгарчука Романа) звернення та відповіді (лише основні за 2024 початок 2025) та відповіді у різні державні установи з приводу підозри узурпації влади безкарності свавілля та беззаконня зокрема президента Володимира Зеленського, його офісу парламенту та інших державних установ. На жаль, їх стає все більше.

Сподіваюся цей матеріал стане у нагоді всім хто все ж таки наважиться відстоювати свої законні права. Або він хоча б лишиться доказом того, що хоч хтось спробував щось змінити у цій країні дотримуючись закону і справедливості.

Я. звертався до численних державних, політичних, громадських установ, ЗМІ та конкретних осіб зі своїми відкритими зверненнями, які стосувалися, зокрема, підозр в узурпації влади, безкарності, свавілля та беззаконня, а також некомпетентності президента Володимира Зеленського, його Офісу, парламенту та інших державних установ.

Прагнув відстояти свої законні права та привернути увагу до важливих проблем у країні.

Нижче наведено основні інстанції та особи, до яких звертався, або від яких отримав відповіді:

### 1. Державні та правоохоронні органи України:

**Державне бюро розслідувань (ДБР)**: Зокрема, Територіальне управління ДБР у м. Полтаві (Третій слідчий відділ з дислокацією у м. Дніпрі), від якого отримано відповідь про відсутність достатніх правових підстав для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань

**Міністерство юстиції України (Мін'юст)**: Отримано відповідь щодо повноважень Президента України та процедури імпічменту.

**Служба безпеки України (СБУ)**: Зокрема, Департамент захисту національної державності СБУ. Отримано відповідь, що у зверненні відсутні відомості про обставини, які можуть свідчити про кримінальні правопорушення, що належать до їхньої підслідності, а також про право недоторканності Президента.

**Державна судова адміністрація України (ДСА України)**: Отримано відповідь, що вирішення порушених питань не належить до її повноважень.

**Апарат Верховної Ради України (Управління з питань звернень громадян)**: Отримано повідомлення про пересилання звернень до Національної поліції України та Служби безпеки України.

**Конституційний Суд України**: Зокрема, Секретаріат Конституційного Суду України (Приймальня звернень). Отримано відповідь, що розгляд питань щодо усунення Президента України з посади в порядку імпічменту належить до компетенції Верховної Ради України, а громадяни можуть звертатися з конституційною скаргою щодо неконституційності законів.

**Офіс Генерального прокурора**: Звернення пересилалися до нього від інших органів, і він переадресовував їх далі.

**Київська міська прокуратура**: Отримано відповідь, що вона не здійснює процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях щодо суб'єктів, визначених у зверненні.

**Міністерство оборони України**: Отримано детальну відповідь щодо відмінностей між воєнним станом та станом війни, а також повноважень Президента.

**Центральне юридичне управління Генерального штабу Збройних Сил України**: Отримано відповідь, що питання щодо оголошення стану війни та звільнення вищого командування належать до компетенції Президента України.

**Національна поліція України**: Звернення пересилалися до неї від інших органів12.... Громадянин також звертався до відділення поліції у Дніпрі, надаючи пояснення підполковнику поліції Михайлу Кабаненку та старшому лейтенанту поліції Якуніну І.О.

**Урядовий контактний центр України**.

**Рада національної безпеки і оборони України (РНБО)**.

### 2. Конкретні посадові та публічні особи (через електронну пошту/соціальні мережі):

**Антон Дяченко** (Слідчий третього слідчого відділу ДБР у м. Дніпрі), **Дмитро Чекалкин** (блогер), **Ростислав Кравець** (адвокат), **Борислав Береза** (політдіяч, екс-депутат), **Віталій Шабунін** (голова ГО «Центр протидії корупції»), **Сергій Ягодзінський** (доктор наук, професор), **Вікторія Драпайло** (інспектор права, кандидат юридичних наук), **Олена Трибушна** (журналістка), **Юрій Швець** (блогер), **Олег Серик** (блогер, TikTok, Facebook), **Микола Давидюк** (політолог), **Данило Мокрик** (журналіст, MokRec) та ін..

### 3. Громадські організації, ЗМІ та адвокатські об'єднання:

**ГО «Громадське телебачення» (hromadske)**, **Т1 Новини**, **Crizalis** (Криворізький канал), **Рух "Українська Сила"**, **ГРАД** (Одеський канал), **Адвокат Стамбула Віталій**, **Юридична компанія "Мережа права"**, **Цензор.НЕТ**, **Телеканал Прямий**, **ТРК Аверс**, **Фабрика новин**, **Інформатор Дніпро.**, **ProUA**, **Легіст**, **MokRec**, **Знай ua**, **5 канал**, **Ukraine World News**, **ГО «Центр протидії корупції»**, **ГО Доста Україна**, **BIHUS Info**, **Координаційний центр з надання правничої допомоги та ін..**

Ще хотів звернутися до міжнародних організацій. Але напевно Це буде вже наступна добірка. Хоча хотіла вірити що у цьому не буде необхідності.

Bolgarchuk R

**Зміст**

Передмова. 2
Зміст 4
1 § Відкрите звернення громадянина України від 22.1.2024 6
1 ЗВЕРНЕННЯ 6
Відповіді на 1 звернення 15
Від ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ (вх. Б-750_п-24 від 12.02.2024) 15
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ, РОЗТАШОВАНЕ У МІСТІ ПОЛТАВІ (ТУ ДБР у м. ПОЛТАВІ) 15
ТРЕТІЙ СЛІДЧИЙ ВІДДІЛ (з дислокацією у м. Дніпрі) 15
Роману БОЛГАРЧУКУ 15
12.02.2024 МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 16
2 § Відкрите звернення громадянина України від 24.3.2024 18
2 ЗВЕРНЕННЯ 18
1 відповідь від «МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ» № 29990/Б-4886/7.1.5 від 24.02.2024. 18
2 відповідь від (ТУ ДБР у м. ПОЛТАВІ) № Б-750/П-24/15-02-3-776/24 від 22.02.2024 19
Аналіз відповідей та ситуації у країні. 19
Додаткові об’єктивні матеріали з відкритих джерел. 21
Прошу ВЖЕ В ДРУГЕ: 22
Крім того прошу: 23
Лишаю за собою право 23
Відповіді на 2 звернення 25
02.05.2024 лист Відповідь з СБУ 25
05.04.2024 ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ №Б712-24-778 25
openrequestsbolgarchukr@gmail.com 25
Від РАДА по Укрпочті 1.04.2024 27
АПАРАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 27
Управління з питань звернень громадян 27
3 § Відкрите звернення громадянина України від 11.9.2024 28
3 ЗВЕРНЕННЯ 28
Стосовно відповіді на моє друге звернення. 28
Як що не імпічмент, то згідно закону трибунал. Оскільки йде війна! 32
Прошу. 34
1 Відсторонити корумповану незаконну та некомпетентну владу від управління країною. 34
2 Оголосити стан війни, замість військового стану 35



BolgarchukR

3 Згідно з ст. 40 Конституції України, ст. 7 ЗАКОНу УКРАЇНИ Про звернення громадян та ст. 18. ЗАКОНу УКРАЇНИ Про звернення громадян дати мені обґрунтовані відповіді на питання які я підіймав у всіх трьох зверненнях, але так і не отримав повноцінної аргументованої відповіді. ..... 35
4 Працездатність державних установ. ..... 35
5 Сприяти вирішенню цих проблем. Встановлення закону, порядку, у тому числі спрямовані на закінчення війни та благополуччя українського народу. ..... 35
Додатки ..... 36
Відповіді на 3 звернення ..... 37
Координаційний центр з надання правничої допомоги. ..... 37
Конституційний Суд України ..... 39
19.09.2024 ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ №Б712-24-778 ..... 41
11.09.2024 МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ..... 42
СЕКРЕТАРІАТ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини ..... 45
Міністерству оборони України. zvernmou@post.mil.gov.ua ..... 52
10.10.2024 ВН№4 ДРУП ГУНП ..... 60
7 § Висновки ..... 61
Повний зміст. ..... 63
Посилання ..... 67
Выходные данные ..... 67

Наприкінці для зручності переходу за гіперпосиланнями і пошуку є «Повний зміст.»

Bolgarchuk

## 1 § Відкрите звернення громадянина України від 22.1.2024

**1 ЗВЕРНЕННЯ**

я, Болгарчук Р. Ю., громадянин України, який мешкав та мешкаю у Дніпрі, вирішив написати відкрите звернення у довільній формі, та надіслати його долучивши громадські організації, ЗМІ, державні, політичні установи, та ін.

У 2019 році, як і багато хто з українців, яким остогидло терпіти Петра Порошенка, голосував за Володимира Зеленського. І Зеленський В. О. справді проявляв позитивні для країни та для народу тенденції, ініціативи: скасування депутатської недоторканності, закон про покарання за недостовірні відомості у деклараціях, гучні звільнення та чистки, закон про деолігархізацію, закон «Про особливу процедуру усунення Президента України з посади (імпічмент)» тощо. Тому я досі розділяю, як що не помиляюся, хоча б частково його деякі декларовані погляди. Наприклад цифровізацію яку, як що не помиляюся він вважає "найголовнішим кроком у боротьбі з корупцією". Однак, незважаючи на це, я не можу зрозуміти деяких суперечностей.

Наприклад, як відомо з відкритих джерел на 4.2.2024. Зокрема з Вікіпедія (wikipedia.org) про Зеленського Володимира Олександровича, існують факти, що вказують на:

1 - Кумівство.

***Цитую:***

*15 квітня 2020 року Комітет виборців України заявив[276],*

> *«Упродовж першого року президентства В. Зеленського понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах „Студії Квартал 95“, її дочірніх організаціях, надавали послуги компанії, співпрацювали із В. Зеленським на професійній основі, були знайомими, друзями, родичами В. Зеленського чи його оточення отримали державні посади. Із них 12 безпосередньо працювали в „Студії Квартал 95“.»*

Що це як не кумівство, яке до речі всім відоме? Так ми боремося з кумівством, чи сам президент показує приклад, який заохочує до кумівства та порушує закон? Невже на всю країну не знайшлося більш достойних і компетентних фахівців? З яких людей та по яких критеріях проводився вибір кандидатів на посади, що туди попали з мільйонів добропорядних та більш професійних громадян саме друзі, родичі та знайомі Зеленського? Я вже не кажу за різних спортсменів, артистів та ін., які не мають жодного відношення до політики, соціології, економіки та ін. напрямків, які б дійсно могли б допомогти нашій країні, підвищити рівень життя майже кожного громадянина, а зараз ще й перемогти у війні. Але посади зайняли інші.

Напевно наслідки їх «компетенції» ми відчуваємо і досі.

2 – Офшори.

**Приховування маєтку в Італії**

*У березні 2019 року журналісти «Слідство.Інфо» з'ясували, що Зеленський має незадекларовану 15-кімнатну віллу в італійському місті Форте-дей-Мармі[265]. Саме в цьому районі відпочивають російські бізнесмени Роман Абрамович, Олег Дерипаска та члени родини Бориса Єльцина, ця місцевість відома як «московська провінція». Його вартість 3,8 мільйона євро. Власник будинку — італійська фірма San Tommaso S.R.L., задекларована Зеленським[266][267].*

Знову виникає ряд питань. «З'ясували» - і що далі? Чи поніс Зеленський відповідальність? Вже мовчу про те, що він, як порядна людина, після такого мав би сам залишити крісло президента.

Доречи, з того ж джерела:

*«За результатами аналізу податкової декларації Зеленського за 2018 рік[302] станом на 1 січня 2019 року він володів активами на суму приблизно в 16 200 000 доларів США по середньозваженому курсу на момент покупки, при цьому*

*найбільша сума покупок і накопичень були здійснені в період з 2014 до 2018 року. На 15,5 мільйонів доларів (як мінімум) сім'я Зеленського поповнила свої активи за час війни України з Росією[303].*

*Наприкінці 2019 року Зеленський вказав в декларації суттєві зміни в майновому стані. Так, він отримав 4,8 мільйона гривень роялті від ТОВ «Квартал 95», а також 104 тисячі гривень за користування торговою маркою[304], тоді як роялті за 2018 рік складало лише 4 тисячі гривень[305].»*

Чим Зеленський відрізняється від олігархів, які відпочивають поблизу його італійської вілли? У тому числі й російських олігархів. У тому числі тих, які продовжують незаконно збагачуватися і під час війни, заробляючи на вбивстві невинних громадян.

Відео по темі: ЧИ СПЛАЧУЄ найвеличніший Зе податки, коли сам докоряє українцям | ПолітПросвіта - YouTube

3 - Уникнення призову.

**Цитую:**

*Після початку збройної агресії РФ проти України Зеленський 18 квітня 2014 року отримав повістку до військкомату, але до армії не пішов. Факт надсилання такої повістки 13 квітня 2019 року оприлюднила прессслужба Міністерства оборони України[234] та підтвердив колишній командир 43-го батальйону «Патріот» Сергій Мацейко, а про отримання повістки мати шоумена розповіла ще в 2014 році[235]. Сам Володимир Зеленський тоді ж, 2014 року, прокоментував ситуацію з надходженням повістки так:*

*«Ну а що робити, я військовозобов'язаний. Якщо треба — піду воювати»[235]*

*Так само Володимиром Зеленським були проігноровані наступні три повістки, відповідно за 23 червня та 15 серпня 2014 року й повістка за 10 травня 2015 року[235][236][237][238][239][240][241].*

Виникає питання, чи може така людина бути президентом? Тим паче у країні що воює. Чи не підриває хоча б саме цей загальновідомий факт ухилення обороноздатність і бойовий дух наших воїнів і нашої країни? Чи може Зеленський взагалі працює на Путіна, тому і не втік на початку війни, бо не боявся знищення, яке Путін проводить стосовно до простих громадян, як своєї, так і нашої країни? Звісно це дуже гостре питання і надумане припущення, але факти всього що ми зараз спостерігаємо, вірогідно, штовхають на розгляд і таких варіантів.

Цими діями, а не гучними словами, ми бачимо справжнє обличчя, ставлення Зеленського до Збройних сил України та українських громадян в цілому. Як він колись сказав Зеленский: я не лох какой-то - ПОЛНОЕ ВИДЕО (youtube.com) Цитую: «Я ж не лох…». Але складається не безпідставне враження, що всіх Українців Володимир Зеленський саме за лохів і тримає.

**4 – Вагнергейт** («державна зрада»).

*Цитую:*

*Докладніше: Справа Вагнерівців*

*22 липня 2021 року Шевченківський райсуд зобов'язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування, за статтею 111 ККУ («державна зрада»), стосовно президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання членів ПВК «Вагнера»[285]....*

*Зі слів очільника спецоперації, на її перенесенні наполягав голова офісу президента. Опублікована журналістами інформація про перенесення та зрив завершальної стадії операції призвела до широкого суспільно-політичного резонансу в Україні, критикували за це Президента України Володимира Зеленського та Голову Офісу Президента України Андрія Єрмака.[1][2][3][4]…*

Декілька коротеньких відео по темі приблизно дворічної давнини:

Новини України: Зеленському закидають "державну зраду" через справу вагнерівців - YouTube

Зеленський не просто порушив закон, а дійшов до державної зради, - Бутусов - YouTube

Але, якщо не помиляюся, розслідування "Вагнергейту" триває вже 2-4 роки. СБУ відкрила справу за фактом зриву "вагнерівської" спецоперації - RegioNews.ua

ТСК Верховної Ради України оприлюднила звіт, де йдеться про можливу причетність до зриву операції глави Офісу Президента Єрмака.

Bellingcat опублікувало розслідування, де йдеться про те, що Зеленський знав про операцію заздалегідь.

Чому тоді дивуватися що у нас досі йде війна, якщо підозрювані У ДЕРЖАВНІЙ ЗРАДІ, вже 2-4 роки продовжують керувати країною, а слідство і справам не видно кінця.

До речі, це вже окрема справа яку непогано було б розпочати, але вже стосовно тих, хто затяг таке важливе розслідування.

Може я щось не зрозумів, але може потрібно було відсторонити підозрюваних від виконання їх обов'язків, ще до початку повномасштабного вторгнення? Замість того розтягли слідство на 2-4 роки! А якщо вони дійсно зрадники? Тоді взагалі дивно як наша країна ще існує. Водночас не дивно чому ми досі не можемо виграти війну.

5 - Деякі приклади професійної некомпетентності, легковажності, недбалості, деструктивних рішень. Зловживання службовим становищем. Порушенням Конституції.

Приведу лише декілька посилань на відео навмання:

Нетривожна паніка від Зеленського - видихайте, і на шашлики! - YouTube

2 хв. Відео напередодні війни. Приблизно 2022 рік.

Одне із багатьох відео де Зеленський проігнорував дані американської розвідки, на камеру, спростовує загрозу вторгнення, каже що потрібно заспокоїтися не бігти по гречку та сірники.

За таку недбалість Україна зазнала колосальні втрати тисячі загиблих, а Зеленський не тільки не пішов у відставку, а навіть не вибачився за помилки.

"Шашлики на травневі" 2.0. Зеленський зриває мобілізацію? // Без цензури // Цензор.НЕТ - YouTube

Відео 20 хв знову факти зафіксовані на відео про повістки шашлики та ін.

Вибачення за шашлики. Чому Зеленський не працює? - YouTube

Топ-10 порушень Конституції Зеленським. Альтернативне привітання до свята від президента. СПЕЦВИПУСК - YouTube

У цьому відео йдеться про зловживання службовим положенням

Нельзя дать Зеленскому и его нардепам спрыгнуть – Виталий Шабунин - YouTube

Та багато інших матеріалів, які по можливості, спробую надати у додатку до цього звернення і які кожен з легкістю може знайти сам у відкритому доступі.

Лише додам стосовно Конституції.

Як відомо з відкритих джерел Зеленський ще на 3 роки продовжив блокування ВКонтакті, Одноклассників, Яндекса та інших російських сервісів / Полтавщина (poltava.to)

*«14 травня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради Нацбезпеки та оборони щодо «антиросійських» санкцій. Відповідний документ опублікували у ніч з 14 на 15 травня — без додаткових пояснень, а також додатків до Указу.*

*Рішення РНБО від 14 травня стосується продовження більшості персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), які упродовж 2017-2020 років ввів попередній президент Петро Порошенко.*

*Найцікавіше — чинна влада вирішила ще на 3 роки продовжити блокування таких сайтів, сервісів, програм та ресурсів як ВКонтакті Одноклассники Яндекс, Mail.ru, Кинопоиск, Лаборатория Касперского, Dr.Web, «1С Мультимедіа Україна» тощо.*

*Новий Указ має номер 184/2020 і назву «Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 14 травня 2020 року»*

Таким чином, Зеленський, як і Порошенко, не додержався, та порушив 34 статтю конституції.

Конституція України | від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (rada.gov.ua)

Цитую «*…Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір*.»

Але, замість того, щоб вести війну, в тому числі в інформаційному просторі, обидва президенти «наказали» своїх же громадян, супереч конституції, заборонив їм «збирати, зберігати, використовувати й поширювати інформацію» з \ і на деяких у тому числі російських платформах. До речі у нас досі немає гідних аналогів. А можливо немає і у світі. Але як то кажуть ламати не будувати. Легше всього заборонити навіть супереч законодавству, зокрема 34 статті Конституції.

До того ж така стратегія, ще до війни, вірогідно призвела до ще більшої ескалації конфлікту, лишивши росіян сам на сам з путінською пропагандою. Але це, по відношенню всього вищезазначеного, вже дрібниці.

***Резюмуючи.***

Таким чином, по факту Володимиру Зеленському, по меншій мірі, можна висунути хоча б підозри зразу по декількох серйозних провинах:

1 Кумівство.

Призначення друзів та родичів на посади, може бути розглянуто як конфлікт інтересів, якщо особа, яка має можливість призначати на посади, використовує свій службовий статус для отримання неправомірної вигоди для себе або близьких осіб.

1. Стаття 26 Закону України "Про запобігання корупції" - Конфлікт інтересів. Призначення родичів чи друзів на посади може розглядатися як конфлікт інтересів.
2. Стаття 369 Кримінального кодексу України - Зловживання владою або службовим становищем.
3. Стаття 172-7 КУпАП. (urst.com.ua) Кодексу адміністративних правопорушень - Порушення правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Якщо були порушені встановлені правила щодо конфлікту інтересів.
4. Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем - Кримінальний кодекс України | Protocol
5. Стаття 368-2 Кримінального кодексу України визначає непотизм (кумівство) як особливу форму фаворитизму, яка може бути кваліфікована як корупція Що таке корупція та якою вона буває? (lisproekt.gov.ua) та content (univd.edu.ua)

Та ін.

2 Офшори.

в українському законодавстві є низка статей, які можуть застосовуватися у випадках порушень пов'язаних з офшорними компаніями та активами:

1. Стаття 366-1 Кримінального кодексу України - Декларування недостовірної інформації. Передбачає відповідальність за умисне неподання суб'єктом декларування зазначеної у декларації інформації або зазначення у декларації завідомо недостовірних відомостей.
2. Стаття 212 Кримінального кодексу України - Ухилення від сплати податків. Може застосовуватися у разі використання офшорів для ухилення від сплати податків в Україні.
3. Стаття 209 Кримінального кодексу України - Легалізація доходів одержаних злочинним шляхом. Може застосовуватися при легалізації коштів через офшори.
4. Стаття 172-6 КУпАП - Порушення вимог фінансового контролю. Передбачає адміністративну відповідальність.
5. Закон України "Про запобігання корупції": Стаття 46: Обмеження щодо володіння, користування та розпорядження активами. Стаття 50: Декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру.

Та ін.

3 - Уникнення призову.

в українському законодавстві є статті, за якими можна притягнути до відповідальності за ухилення від призову на військову службу:

1. Стаття 335 Кримінального кодексу України "Ухилення від призову на строкову військову службу" - передбачає кримінальну відповідальність за умисне ухилення від призову на строкову військову службу.
2. Стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Ухилення від призову на строкову військову службу" - передбачає адміністративну відповідальність.
3. Стаття 336 Кримінального кодексу України "Ухилення від призову за мобілізацією" - відповідальність за ухилення під час мобілізації.

Отже, Володимир Зеленський можливо повинен був бути притягнутий як до кримінальної, так і до адміністративної відповідальності за ухилення від призову на військову службу. Проте, наскільки мені відомо, наразі немає жодної офіційної інформації про те, що Зеленського було притягнуто до відповідальності за ухилення від призову.

Та ін.

**4 – Вагнергейт** («державна зрада»),

Статті українського законодавства, що стосуються державної зради:

1. Кримінальний кодекс України:

Стаття 111: Державна зрада. Стаття 112: Пособництво державній зраді. Стаття 113: Шпигунство. Стаття 114: Диверсія.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Стаття 208: Затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину. Стаття 209: Обрання запобіжного заходу. Стаття 214: Відсторонення від посади.

З огляду на гостроту ситуації навколо можливих переговорів з ПВК Вагнер та звинувачень у державній зраді, Верховна Рада в ідеалі мала б якнайшвидше скликати позачергове засідання та ініціювати процедуру імпічменту.

Реалістично процедура імпічменту могла бути ініційована впродовж липня-серпня 2022 року, коли інформація про "Вагнергейт" набула значного розголосу та могла розцінюватися як серйозна підстава для звинувачень у державній зраді.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає можливість застосування запобіжного заходу у вигляді обмеження права займати певні посади чи займатися певною діяльністю. Державна зрада — WikiLegalAid та Стаття 214. Початок досудового розслідування - Кримінальний процесуальний кодекс України | Protocol

Таким чином, відповідно до законодавства, особи, яким висунуто підозру у державній зраді, можуть бути обмежені у праві обіймати певні посади на період слідства.

Однак станом на 4.2.2024 процедура імпічменту щодо Президента Зеленського не ініційована І він навіть не був «Відсторонений від посади» згідно зі Ст. 214 . Кримінальний процесуальний кодекс України.

Та ін.

5 - Деякі приклади професійної некомпетентності, легковажності, недбалості, деструктивних рішень. Зловживання службовим становищем. Порушенням Конституції.

Це все вірогідно підпадає під статті:

1. Конституція України: Стаття 19: Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України
2. Кримінальний кодекс України: Стаття 171: Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, ст 1167: Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я (у наслідок дезінформації та спростування загрози).

3. Кримінальний кодекс України: стаття 364 Зловживання службовим становищем, стаття 365 Перевищення службових повноважень, стаття 367 Халатність, що призвела до тяжких наслідків, стаття 367 Недбалість, невиконання або неналежне виконання службових обов'язків

4. Порушення Петром Порошенко та Володимиром Зеленським 34 статті Конституції України.

Та ін.

***Аналіз та висновки.***

На підставі вищезазначених фактів можна зробити по меншій мірі припущення що президент Зеленський, маючи повну владу, звільняючи та призначаючи посадовців, не справляється зі своїми прямими обов'язками.

Сумніваюсь що якось можна пояснити всі ці факти іншими причинами. Дивно що про деякі інциденти Зеленського вже забули. В той час, скоріш за все з причини безкарності, знаходячись при владі, Володимир Зеленський постійно продовжує створювати нові. Це помилки, або державна зрада, ще треба буде довести у слідстві. І якщо наші суди безсилі, то можливо у міжнародному.

На підставі вищезазначених фактів можна зробити по меншій мірі припущення що президент Зеленський не справляється зі своїми прямими обов'язками, у тому числі прописаними у статті 102 Конституції України, в якій визначено, що Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини та громадянина.

Територіальна цілісність порушена, в той час, коли президент Зеленський всіх заспокоював та дезінформував на передодні вторгнення і казав що «не треба бігти за сіллю і сірниками», а найголовне те, що він знехтував попередженнями навіть американської розвідки, яке як ми бачимо пізніше підтвердилось. Ст 102 Конституції України. Стаття зі змінами 2024 рік (urst.com.ua)

Тобто фактично він не являється гарантом і тому не може вважатися легітимним.

Мало того, Володимир Зеленський не тільки не дотримується Конституції, а і (до речі, як і його попередник, якого багато людей, які голосували за Зеленського, хотіли би бачити за гратами) постійно порушує.

Тобто на підставі інформації відкритих джерел, можна зробити висновок Гарант Конституції сам порушує конституцію. Сам ухилявся від мобілізації. Борючись з олігархами, сам має офшори та володіє неабиякими статками, які збільшились в той час, коли пересічним громадянам стало жити ще гірше і почалась війна.

При цьому ця людина має найбільшу владу в країні, більшість у парламенті. Але замість визнати провини постійно знаходить винних. Як то кажуть в поганому танцю… Пробачте за сарказм. А в його випадку, рояль заважає. То може б краще повернувся у квартал? Там від нього реально користі було більше. А головне менше шкоди. Але це вже лірика.

***На підставі усього вищезазначеного, заявляю***

, що я, як виборець і громадянин України, особливо той, який голосував за Зеленського, тепер не вважаю Зеленського гідним бути головою нашої держави. Особливо як що враховувати скрутний стан в якому ми зараз знаходимося, і найімовірніший за все цей стан, зокрема зовнішньої агресії зобов'язаний і внутрішній некомпетентності, або навіть навмисних деструктивних дій того апарату правління який сформував Зеленський.

На жаль за рахунок, м'яко кажучи, недосконалості українського законодавства люди не можуть реалізувати свої законні права та вести пряме народовладдя. Сучасні технології вже дозволяють проводити опитування голосування та інше за допомогою звернень петицій онлайн голосувань майже безкоштовно за допомогою мобільних пристроїв які є майже у кожного. Ті у кого немає могли би використовувати банкомати.

Виникає питання, навіщо нам президент і така влада яку вибираємо ми, а контролюють олігархи? Олігархи які продовжують збагачуватися і на яких закривають очі особливо під час

війни. Чи можна виграти війну коли вони продовжують розкрадати, у тому числі й у військових (яйця по 17…)?

Тому пропоную допрацювати і застосувати механізми народовладдя.

***Прошу негайно:***

На підставі вищезазначених загальновідомих фактів, у тому числі зазначених мною вище

1. Донести це звернення до всіх причетних.

Згідно з ст. 7, 18. ЗАКОНу УКРАЇНИ Про звернення громадян в термін не більше п'яти днів передати це звернення за належністю відповідному органу чи посадовій особі.

У тому числі перекласти і надіслати у міжнародні судові інстанції. Оскільки, судячи зі всього, наші суди не працюють.

2. Відсторонити Зеленського та його офіс від виконання обов'язків до отримання результатів розслідування.

Згідно зі статтею 214 Кримінального процесуального кодексу України, оскільки Володимир Зеленський та Анатолій Єрмак підозрювані у ряді справ, зокрема пов'язаних з державною зрадою, відсторонити їх від виконання професійних обов'язків, до отримання результатів розслідування.

3. Провести імпічмент президента Зеленського.

Як зазначено у Законі України Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент) | від 10.09.2019 № 39-IX (rada.gov.ua) депутатам України від конституційного складу Верховної Ради України згідно з статті 3. «Ініціювання імпічменту»

Створити письмове подання та підписати більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, ініціювати Процедуру імпічменту. Внести на розгляд Верховної Ради України письмове подання про ініціювання імпічменту яке вже має правове обгрунтування та утворити спеціальну тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України

Згідно з ст. **18.** Вимоги до проекту постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України.

Створити проект постанови Верховної Ради України звинувачення Президента України та викласти у проекті постанови Верховної Ради України по пунктах, окремо щодо кожного діяння, що містить ознаки злочину. Зокрема тих пунктів які фігурують у цьому зверненні («кумівство», «офшори», «уникнення призиву» «*Вагнергейт*» ***«порушення Конституції»).*** Особливо останні два підпадають під 111 ККУ («державна зрада»),

Провести голосування щодо проекту постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України

Згідно з Розділом IV Стаття 21. Пункт 8

З моменту оголошення головуючим на пленарному засіданні Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень Президента України у зв'язку з усуненням його з поста в порядку імпічменту на період до обрання і вступу на пост нового Президента України обов'язки Президента України перекласти на Голову Верховної Ради України відповідно до положень статті 112 Конституції України.

Або взагалі, ще краще, у зв'язку з агресії зі сторони Російської Федерації, війною, до перемоги та припинення військових дій перекласти всі повноваження президента на головнокомандувача Збройних сил України Залужного Валерія Федоровича. До речі, який вже себе показав як порядна людина і патріот нашої батьківщини.

Я не вважаю що Залужний сильний політик і нам всім потрібно буде потім думати, хто очолить уряд після війни, але не розумію, чому коли іде війна, не дати всі повноваження саме військовим, таким як Залужний? Ми досі замість цього годуємо своєю кров'ю злодіїв, президентів олігархів, ухилянтів, шахраїв та зрадників!

4. У випадку визнання Зеленського та інших винними,

згідно з Кримінальним кодексом України, державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, позбавити їх волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна. Кримінальний кодекс України | LIGA:ZAKON (ligazakon.net)

Це особливо важливо, оскільки вони можуть уникнуть покарання як і попередники, що стане черговим приводом порушувати закон правонаступникам і це ніколи не закінчиться.

5. Відшкодувати мені та іншим громадянам збитки.

які зазнали, як у наслідок вірогідного, державної зради, шахрайства, яке описане у попередніх зверненнях, так і в наслідок вірогідно службової недбалості (ст. 367 КК) та можливо бездіяльності, легковажність правоохоронних органів Президента з його Закликами не купляти сіль та гречку та його офісом з сумно відомими яйцями по 17 Резнікова, який до речі, наскільки мені відомо, досі не поніс відповідальності. Вже не кажу про Єрмака, Безуглу та ін... З цього приводу вимагаю відкрити окремі кримінальні провадження.

Згідно з чинним законодавством України зокрема ст. 40 Конституції України http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 та статті 7, 14, 20 (та ін.) Закону України «Про звернення громадян» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80 розглянути це звернення, надати обґрунтовану розгорнуту відповідь, або, згідно ст.7., як що це не входить до Ваших повноважень, в термін не більше п'яти днів, переслати це звернення за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомити мене.

***Лишаю за собою право***

згідно з 34 ст. Конституції України

1 - звертатися заради безпеки себе, своїх близьких, та в цілому звичайних громадян України у міжнародні організації з митою встановлення в Україні правосуддя, справедливості та народовладдя;

Тим паче особливо я, як громадяни, не хочу щоб, така людина як Зеленський представляла нібито мої інтереси у тому числі на міжнародній арені. Вважаю це образа і для інших громадян України, коли їхні інтереси буде представляти людина яка замішана в такій кількості скандалів та нерозкритих кримінальних проваджень; яка не виконала майже жодної передвиборчої обіцянки, яка, маючи владу, знехтувала небезпекою, авторитетною інформацією, яка несе постійно якусь маячню, то про «шашлики», «я хочу, чтобы украинцы трішечки запливли жирком.» то про «лохів» то про «вийде розбійнику» то ще щось. Яка звільняє грамотних людей, а натомість на їх місце ставить друзів знайомих та ін. Я не хочу щоб, мене та Україну асоціювали з такою людиною. Особливо в той час, коли Нам так потрібна допомога і підтримка.

Тому це звернення відкрите. Тому що я хочу щоб, всі знали і не асоціювали мене або інших свідомих громадян України з такими як Зеленський. Хочу щоб, розуміли що у нього більше немає нашої підтримки що він, на мою думку, вже не є гарантом конституції та не представляє права громадян України.

Я довгий час терпів, знаходячись в найманому рабстві, не мав часу; сподівався що стане краще, щодо влади прийдуть професіонали, що артисти, спортсмени та різні блогери наберуться розуму, виправлять свої помилки, але терпець урвався. і зараз заявляю що ця влада не зацікавлена в моїх правах. І наймовірніше в правах більшості пересічних українських громадян.

Тому згідно з 5 статтею Конституції Цитую:

*«Стаття 5. Україна є республікою. Носієм суверенітету і **єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо** і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування».*

Волію здійснювати владу безпосередньо, а не за допомогою хабарників, корупціонерів, спортсменів, артистів аферистів їхніх родичів та друзів, а також просто недолугих але чомусь казково багатих людей, які нібито представляють мої інтереси і яких за вуха не відтягнеш від годівниці влади.

2 – оприлюднювати це відкрите звернення та відповіді на нього.

Оскільки, як показав мій гіркий досвід, не зважаючи на законодавство, часто звернення ігнорують, або дають банальні відписки.

Конкретний приклад одне з моїх звернень з приводу вірогідного шахрайства, коли я, ще до війни заказав через інтернет собі продукти для харчування, але продавець зник, а правоохоронні органи виявились безсилими навіть заблокувати його карту, на яку я перерахував гроші та почати судову справу. Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022046700000061 від 25.03.2022.

Звернення у вище стоячі інстанції також не дали результатів. Що казати за більш вагомі справи, коли не можуть розслідувати навіть дрібні, з масою фактів і даних. Складається враження що взагалі не хочуть працювати, або вже нікому.

Також пропоную іншим ділитися цим зверненням, або створити власні, та відстоювати свої законні права.

Це особливо важливо оскільки саме по причині дезорганізації, недбалого та легковажного ставлення, корупції, кумівства ми не змогли дати гідну відсіч ворогу, і зараз саме з причини такого ставлення нашій країні доводиться терпіти криваві жнива, в той час, коли шахраї продовжують заробляти на крові й навіювати ідеї що це все «не на разі», «не на часі», «треба об’єднатися проти зовнішнього ворога» - Але об'єднатися з ким… шахраями, корупціонерами та найголовніше зрадниками!? Це об'єднання вівців та гусей з лисами та гієнами проти Вовків.

П. с.

Спочатку я не квапився і не хотів писати саме фразу «Прошу негайно». Але все ж таки вирішив написати «негайно» оскільки чуток про звільнення генерала Залужного, Зеленським, все більше, Хотілось би вірити що це лише чутки. Тому потрібно відсторонити такого президента від влади якомога швидше доки ми ще живі та він не накоїв ще більше горя. Напевне такий «гарант», гірший за ворогів.

Посилання на додатки до звернення.

https://drive.google.com/drive/folders/1lzFw01OD-q7UC7DBEffhqNDX_khe48QI?usp=sharing

**Відповіді на 1 звернення**

Від ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ **(вх. Б-750_п-24 від 12.02.2024)**

**ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ, РОЗТАШОВАНЕ У МІСТІ ПОЛТАВІ**
**(ТУ ДБР у м. ПОЛТАВІ)**
**ТРЕТІЙ СЛІДЧИЙ ВІДДІЛ (з дислокацією у м. Дніпрі)**
вул. Гоголя, б. 25, м. Полтава, 36000, тел.: 0800350352
E-mail: dbr@pl.dbr.gov.ua, web: www.dbr.gov.ua, ідентифікаційний код 42334163

**Роману БОЛГАРЧУКУ**
openrequestsbolgarchukr@gmail.com

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві, розглянуто Ваше звернення щодо питань державної влади, а також з інших питань.

Статтею 1 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» встановлено, що Державне бюро розслідувань є державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його компетенції.

Слідчі органів Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування злочинів, визначених частиною 4 статті 216 КПК України.

Згідно з ч.1 ст.214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до пп.2 п. 1 розділу ІІ Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України від 30.06.2020 року №238, відомості про кримінальне правопорушення, викладені у заяві, повідомленні чи виявлені з іншого джерела, повинні відповідати вимогам п.4 ч.5 ст.214 КПК України, зокрема мати короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

За результатом розгляду звернення в межах компетенції Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, встановлено, що у зверненні не викладено об’єктивних даних, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності слідчих органів Державного бюро розслідувань, у зв’язку з чим на даний час

відсутні достатні правові підстави для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Одночасно роз'яснюємо, що відповідно до вимог ст.ст. 303-307 КПК України Ви маєте право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність слідчого під час досудового розслідування до слідчого судді суду першої інстанції, в територіальній юрисдикції якого перебувають органи досудового розслідування.

**Слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі)** /

**Антон ДЯЧЕНКО**

№ Б-750/п-24/15-02-3-776.'24 від 22.02.2024

**12.02.2024 МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ**

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Мін'юст
вул. Архітектора Городецького, 13, м. Київ, 01001
тел.: (044) 364-23-93, факс: (044) 271-17-83
E-mail: callcentre@minjust.gov.ua,
themis@minjust.gov.ua,
Web: http://www.minjust.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 00015622

Роману Болгарчуку
….м. Дніпро, 49124
openrequestsbolgarchukr@gmail.com

**Щодо розгляду звернення**

Міністерство юстиції України розглянуло Ваше звернення від 12 лютого 2024 року щодо відповідальності Президента України та в межах компетенції повідомляє.

Керуючись положеннями частини другої статті 6 та частини другої статті 19 Конституції України, пункту 3 частини першої статті 7 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», підпунктів 32, 33 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, Мін'юст відповідно до покладених на нього завдань надає роз'яснення та організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Мін'юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються.

Водночас щодо порушеного у Вашому зверненні питання зазначаємо, що відповідно до Конституції Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень. Повноваження Президента України припиняються достроково у разі відставки; неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я; усунення з поста в порядку імпічменту; смерті. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Питання про усунення Президента України з поста в

порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України. Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України. За наявності підстав



СЕД АСКОД
**Міністерство юстиції України**
№ 29990/Б-4886/7.1.5 від 24.02.2024
Підписувач Банчук Олександр Анатолійович
Сертифікат 382367105294AF9704000000175A05001BE96E01
Дійсний з 12.09.2023 16:41:31 по 12.09.2024 16:41:31

BolgarchukR

## 2 § Відкрите звернення громадянина України від 24.3.2024

**2 ЗВЕРНЕННЯ**

я, Болгарчук Р. Ю., громадянин України, як і обіцяв, 05.02.2024, у довільній формі, написав відкрите звернення, з приводу діяльності Президента України Володимира Зеленського. Це звернення було розміщене на низці відкритих ресурсів, з посиланнями в соціальних мережах, групах та ін.

1 Відкрите звернення громадянина України від 5.2.2024.docx (google.com).

Крім того, протягом місяця "Відкрите звернення громадянина України від 5.2.2024" було надіслано до деяких громадських організацій, ЗМІ, державних та політичних установ. Список контактів та дати надсилання додаються.

Посилання на додатки до звернення.

Незважаючи на важливість та критичність ситуації, що склалася в нашій країні, мені не вдалося знайти аналогічних звернень чи отримати відповідні роз'яснення від компетентних органів.

Станом на 19.03.2024 ЗМІ, блогери, юристи та ін. не офіційні особи взагалі не відповіли.

Звісно, вони і не мають таких обов'язків відповідати, але дивує і насторожує той факт, що багато хто з них систематично обговорює ті самі проблеми: кумівство, офшори, корупцію, державну зраду. У тому числі і безпосередньо стосовно Володимира Зеленського і його оточення. Проте, коли я надав посилання на відкриті факти, та привів конкретні статті з українського законодавства, по яким по меншій мірі, потрібно було провести розслідування, у відповідь гробове мовчання.

Невже у них всіх не працюють офіційні контакти? Або вони просто заробляють на «хайпі» та дешевому популізмі і не зацікавлені саме у вирішенні проблем нашого суспільства, які особливо гострі і важливі під час війни. Як можна захищати країну як що її президенту інкримінують стільки вагомих правопорушень, у тому числі державну зраду!

Не дивно що майже ніхто з державних установ теж не відповів. Виникає питання чи вони взагалі працюють?

На 19.03.2024 отримав лише 2 відповіді.

**1 відповідь від «МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ» № 29990/Б-4886/7.1.5 від 24.02.2024.**

У відповіді, як я зрозумів, лише підтвердили вірність моїх слів, і майже дослівно написали те саме на що посилався і я у зверненні від 5.2.2024. А саме, цитую:



BolgarchukR

*«…Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України…»*

Та:

«*…Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину (частини перша, друга статті 102, частина перша статті 105, частина друга статті 108, стаття 111 Конституції України).*

*Правові та організаційні засади притягнення Президента України до конституційної відповідальності шляхом усунення з поста в порядку імпічменту визначено Законом України «Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент) …»*

(підкреслення мої)

**2 відповідь від (ТУ ДБР у м. ПОЛТАВІ) № Б-750/П-24/15-02-3-776/24 від 22.02.2024**

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ, РОЗТАШОВАНЕ У МІСТІ ПОЛТАВІ у відповідь на звернення від 5.2.2024 взагалі написали таке:

*« За результатом розгляду звернення в межах компетенції Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, встановлено, що у зверненні не викладено об'єктивних даних, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності слідчих органів Державного бюро розслідувань… відсутні достатні правові підстави для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.»*

*«Одночасно роз'яснюємо, що відповідно до вимог ст. 303-307 КПК України Ви маєте право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність слідчого під час досудового розслідування до слідчого судді суду першої інстанції, в територіальній юрисдикції якого перебувають органи досудового розслідування.»*

(підкреслення мої)

**Аналіз відповідей та ситуації у країні.**

З вищевикладеного виникає низка питань до державних організацій України:

Чи не є це бездіяльністю, недбалістю (ст.367 КК)? Оскільки згідно з ст. ст. 40 Конституції України та статті 7, 14, 20 (та ін.) Закону України «Про звернення громадян» в термін не більше п'яти днів потрібно було передати це звернення за належністю відповідному органу чи посадовій особі.

Я ж писав це у першому зверненні: «*розглянути це звернення, надати **обґрунтовану розгорнуту відповідь**, або, згідно ст.7., як що це не входить до Ваших повноважень, в термін не більше п'яти днів, переслати це звернення за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомити мене.*»

Кому згідно ст.7., Закону Про звернення громадян | від 02.10.1996 № 393/96-ВР (rada.gov.ua) переслали моє звернення? Чи порушили закон і не переслали «відповідному органу чи посадовій особі»?

Де надана мені обґрунтована розгорнута відповідь? По пунктах.

З високою вірогідністю це пряме порушення закону і моїх прав. А з урахуванням важливості піднятих тем, майже всіх прав громадян України. Не дивно що ми не можемо виграти у війні, як що всі наочно спостерігають вірогідну бездіяльність влади. Починаючи з Президента, якому ще до війни інкримінували підозру в державній зраді і вже 2 роки не

**Добавлено примечание ([B1]):** Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк..

**Добавлено примечание ([B2]):** **Стаття 7.** Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення

….

Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями. Про звернення громадян | від 02.10.1996 № 393/96-ВР (rada.gov.ua)

**Добавлено примечание ([B3]):** **Стаття 7.** Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення

….

Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями. Про звернення громадян | від 02.10.1996 № 393/96-ВР (rada.gov.ua)

розслідують, а він продовжує свою, скоріш за все недолугу, а можливо і злочинну діяльність. Можливо, в тому числі, в наслідок цієї діяльності продовжують гинути українці, а інші бідувати.

Таким чином, навіть виходячи з відповіді і реакції на звернення від 5.2.2024, можна припустити, що не працює вся вертикаль влади. Або не працюють належним чином, по меншій мірі, найважливіші її структури.

Складається враження що у державних установах не тільки не знають закони і звісно їх не виконують, але і взагалі не вміють читати. Чи може вони причетні до всіх цих правопорушень які я описав безпосередньо у першому зверненні від 5.2.2024?

Може їх вже тримають у заручниках на Мальдівах, у Монако, та напихають доларами? Чи може, поки що, заносять…? Тоді зрозуміла така реакція. Особливо відповідь від ТУ ДБР у м. ПОЛТАВІ, які, написали що у звернення від 5.2.2024 «не викладено об'єктивних даних». Чи вони не вміють користуватися посиланнями? Чи може я щось плутаю і ця організація працює по своїх законах у якійсь іншій країні. У країні де нема ОБ'ЄКТИВНИХ даних з приводу:

1 - «*30 осіб, які раніше працювали в структурах „Студії Квартал 95"» -* кумівства.

2 - *2019 року журналісти «Слідство.Інфо» з'ясували, що Зеленський має незадекларовану 15-кімнатну віллу в італійському місті Форте-дей-Мармі[265] – офшори.*

3 - «*Після початку збройної агресії РФ проти України Зеленський 18 квітня 2014 року отримав повістку до військкомату, але до армії не пішов.* ***Факт*** *надсилання такої повістки 13 квітня 2019 року оприлюднила пресслужба Міністерства оборони України[234] та підтвердив колишній командир 43-го батальйону «Патріот» Сергій Мацейко, а про отримання повістки мати шоумена розповіла ще в 2014 році[235].» -* уникнення призову.

І найголовніше:

*4 - 22 липня 2021 року Шевченківський райсуд зобов'язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування, за статтею 111 ККУ («державна зрада»), стосовно президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання членів ПВК «Вагнера»[285]*.... 111 ККУ («державна зрада»).

Де результати розслідування? Чому їх не надали?!

Я вже мовчу за все інше: «шашлики», «яйця по 17…», безпідставне усунення після нагородження Валерія Залужного… та ін… Відповідальні особи взагалі ознайомилися зі справами? Це все безкарно тягнеться вже не перший рік війни!

Чи це все не об'єктивні данні? Які всім відомі і знаходяться у відкритому доступі. Але напевне всім окрім тих, хто повинен цим займатися. У тому числі бюро розслідування.

При всій моїй повазі, що можна казати за компетенцію такого «бюро», як що вони не то що розслідувати, а взагалі даних не бачать? Чи потрібно таке бюро, чи може потрібно відкрити впровадження і з приводу роботи бюро, і з приводу апарата президента та розібратися?

Якщо даних вони не бачать, закони, як я зрозумів не знають, на звернення належним чином, згідно законодавства України не реагують. Зате посади займають, кошти, у тому числі і наші, як платників податків, отримують. І до речи не малі. У той час коли мені, знаходячись у найманому рабстві, по суті, доводиться виконувати їх роботуб безкоштовно: штовхати їх «як сліпих кошенят носом» у їх конкретні статті, яких вони все одно в притул не бачать! І це в той час, коли в країні корупція, війна і у владі, скоріш за все, судячи з фактів які ми всі спостерігаємо - зрадники.

Куди дивляться інші організації? СБУ взагалі не відповіло. Хоча я надіслав їм листа на електронну адресу разом з ДБР того ж дня 05.02.2024.

Вони там хоч живі? Бо як ще можна пояснити що навіть СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ не виконує закони України, зокрема описані мною вище і на які я дав цитати та посилання. Чи вже нікого не лишилося? То може у нас і влади не має? Лише ставленики Путіна, Зеленського, Ахметова Порошенко та ін. диктаторів і олігархів. Тоді не дивно що досі війна іде, бо корупція, кумівство, офшори, та державна зрада «не на часі», «не на разі»…

**Додаткові об’єктивні матеріали з відкритих джерел.**

Вже штучний інтелект і той розуміє більше ніж державні службовці і посадові особи.

Ось наприклад аналіз відео:

*Відео від 7.3.2024 **Сотні МІЛЬЙОНІВ за контент: чий продакшн отримує кошти від каналу Рада (youtube.com)** BIHUS Info 1,06 млн підписників. До цього відео 16000 лайків*

**Аналіз відео "Сотні МІЛЬЙОНІВ за контент: чий продакшн отримує кошти від каналу Рада" від gemini** https://g.co/gemini/share/e1799d11cee0**. Цитую** штучний інтелект **gemini:**

**«Статті, які можна інкримінувати Зеленському:**

- Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу України)
- Заволодіння чужим майном шляхом шахрайства (ст. 190 Кримінального кодексу України)
- Незаконне збагачення (ст. 368-4 Кримінального кодексу України)

**Проблеми, які підняті у відео:**

- Непрозорість та корупція у державному управлінні
- Зловживання владою та впливом
- Конфлікт інтересів
- Незаконне збагачення».

Подібних відео і фактів маса. А мені в цей же час пишуть що «у зверненні не викладено об’єктивних даних».

Ось ще, інший приклад: Зняття Залужного, яке я згадував у першому зверненні. На жаль мої побоювання справдилися. Звільнення Залужного - це вже факт. Тобто, той, кому інкримінували державну зраду, безкарно продовжує свою діяльність. Безпідставно звільнив головнокомандуючого. Відмовився від Військової допомоги Франції (зокрема Макрона), у той час як наші солдати продовжують гинути, у той час як продовжують руйнувати наші будівлі з мирним населенням (приклад житлові будинки Одеса, Дніпро). Де ППО? На що витрачає гроші керівництво країни? Питання риторичне, оскільки відповідь очевидна навіть з офіційних джерел. Інформацію з яких бюро розслідування не бачить, а інші організації, судячи з реакції взагалі не працюють.

А у моєму зверненні, нібито, «не викладено об’єктивних даних»! А які ще потрібні дані!? Це я повинен шукати об'єктивні дані? Чи правоохоронні органи повинні по-перше хоча б ознайомитися з фактами. По-друге провести розслідування. І по-третє, найголовніше, на підставі фактів, до результатів розслідування відсторонити від діяльності осіб, у яких не перший рік з’являється все більше і більше підозр у порушенні закону.

***Ще напередодні війни.***

А ось сорока хвилинне відео, напередодні війни з того ж канала: «ВОНИ всюди! "Кварталівці" отримують топ-посади, 200 тис з/п і доступ "Великого будівництва" - YouTube.

Там вказані конкретні фамілії призначення у тому числі всім відомих людей. Це не об'єктивні дані? Майже всі знають цих людей. І що їх призначив саме Зеленський. І що вони з «95 Кварталу» та близького оточення Зеленського. Певне всі, окрім бюро розслідування та органів виконавчої влади.

***Зеленський порушив закон …***

Зеленський порушив закон про запобігання корупції - Уколов - YouTube А це ще одне відео лише 5 хвилин. Цитую опис до відео:

*«Президент Володимир Зеленський порушив закон, коли не задекларував суттєві зміни свого майнового стану, і тому має виконати власну обіцянку виборцям і піти з посади.*

*Про це в ефірі "Прямого" нагадав політтехнолог Віктор Уколов.*

*Уколов розмістив на сайті Офісу президента відповідну петицію.*

*"Насамперед я хотів би пояснити, який закон порушено. Порушено закон про запобігання корупції…. За аналогічні порушення проти інших колишніх народних депутатів було порушено кримінальні справи. І вони ці кримінальні справи навіть в суді програли і заплатили великі*

*штрафи. Тобто це є порушення закону, якраз таке, про яке говорив Зеленський 18 квітня 2019 року. Чому я наполягаю на даті і нагадую? Тому що це було за чотири дні до другого туру виборів. Він сказав, що якщо я порушу закон - я піду. І цим він здобув симпатії багатьох людей, які подумали: "Послухайте, може, справді піде? Молодий хлопець, не політик. Якщо помилиться десь і порушить закон, то піде. Давайте за нього проголосуємо. І чесний…" Виявилося не так", - сказав Уколов.»*

Відео трьох річної давнини. Де результат? А результат на цвинтарі. Довго ще українці будуть платити кров'ю за такого президента?

Якщо Зеленський не виконав обіцянки, то чому він не підпадає під цю статтю? Чи знову немає об'єктивних даних? Які До речі зафіксовані у багатьох відео, не тільки у тому що я привів вище. У відео які бачила вся країна і сам Зеленський там обіцяв. Це необ'єктивні дані зафіксовані на камеру!?

Вже мовчу про те, що не були проведені вибори, і коли будуть проведені вибори президента, під питанням. Але легітимність нашої влади, це вже тема окремого звернення.

Подібних питань багато. Ось іще одне відео «Для чого Україна бере 50 млрд. євро в кредит: шок! - YouTube». Складається враження, що влада знову краде навіть уже у борг. Віддавати прийдеться звичайним українцям. Тому було би правильним написати що ми не підтримуємо таку владу «слуг». Особисто я не хочу платити за їхні примхи, помилки поразки та злочини. Тому так важливо звернутися до міжнародних інстанцій. В першу чергу у тих яких беруть кошти. Краще б вони нам допомогли повернути Залужного та відсторонити Зеленського. Тоді б може і кошти не знадобилися бо ми би виграли у війні і почали би відновлення.

Я би міг привести ще багато прикладів, але шукати і розбирати їх це не моя робота, а інстанції в які я направив звернення. А вони їх взагалі не бачать. Як так…

**Прошу ВЖЕ В ДРУГЕ:**

На підставі вищезазначених загальновідомих фактів, у тому числі, зазначених мною вище:

1. Згідно з ст. 7 ЗАКОНу УКРАЇНИ Про звернення громадян та ст. 18. ЗАКОНу УКРАЇНИ Про звернення громадян в термін не більше п'яти днів передати це звернення за належністю відповідному органу чи посадовій особі.

Зокрема, як зазначено у Законі України Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент) | від 10.09.2019 № 39-IX (rada.gov.ua) депутатам України від конституційного складу Верховної Ради України.

Щоб вони могли згідно статті 3. «Ініціювання імпічменту».

Створити письмове подання та підписати більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, ініціювати Процедуру імпічменту. Внести на розгляд Верховної Ради України письмове подання про ініціювання імпічменту яке вже має правове обгрунтування та утворити спеціальну тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України.

Згідно з ст. **18.** Вимоги до проекту постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України створити проект постанови Верховної Ради України звинувачення Президента України та викласти у проекті постанови Верховної Ради України по пунктах, окремо щодо кожного діяння, що містить ознаки злочину. Зокрема тих пунктів які фігурують у цьому зверненні («кумівство», «офшори», «уникнення призиву» «*Вагнергейт»)* Особливо останні два підпадають під 111 ККУ («державна зрада»),

Провести голосування щодо проекту постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України.

Згідно з Розділом IV Стаття 21. Пункт 8

З моменту оголошення головуючим на пленарному засіданні Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень Президента України у зв'язку з усуненням його з поста в порядку імпічменту на період до обрання і вступу на пост нового Президента України

обов'язки Президента України перекласти на Голову Верховної Ради України відповідно до положень статті 112 Конституції України.

Або взагалі, ще краще, у зв'язку з агресії зі сторони Російської Федерації, війною, до перемоги та припинення військових дій, перекласти всі повноваження президента на безпідставно звільненого головнокомандувача Збройних сил України Залужного Валерія Федоровича. Він вже себе показав як порядна людина і патріот нашої батьківщини.

Я не вважаю що Залужний сильний політик і нам всім потрібно буде потім думати, хто очолить уряд після війни, але не розумію чому коли іде війна не дати всі повноваження саме військовим, таким як Залужний? Ми досі замість цього годуємо своєю кров'ю злодії, президентів олігархів, ухилянтів, шахраїв та зрадників.

2. Відшкодувати мені та іншим громадянам збитки які зазнали, як у наслідок вірогідного, державної зради, шахрайства, яке описане у попередніх зверненнях, так і в наслідок вірогідно службової недбалості (ст.367 КК) та можливо бездіяльності, легковажності правоохоронних органів Президента з його Закликами не купляти сіль та гречку та його офісом з сумно відомими яйцями по 17 Резнікова який до речі, наскільки мені відомо, досі не поніс відповідальності. Вже не кажу про Єрмака, Безуглу, династію Гладковських (Свинерчуків) та інших. З цього приводу вимагаю відкрити окремі кримінальні провадження.

3. Згідно з чинним законодавством України зокрема ст. 40 Конституції України та статті 7, 14, 20 (та ін.) Закону України «Про звернення громадян» розглянути це звернення, надати обґрунтовану розгорнуту відповідь, або, згідно ст.7., як що це не входить до Ваших повноважень, в термін не більше п'яти днів, переслати це звернення за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомити мене.

**Крім того прошу:**

керуючись ст.. 55 Конституції України, ст. 4 ЦПК України та ін. зобов'язати відповідальних прийняти та розглянути подані мною починаючи з 2022 всі мої звернення; **вести та\або поновити** (як що були закриті) у Єдиному реєстрі досудових розслідувань всі мої не розкриті справи з 2022 року. У тому числі поновити провадження №12022046700000061, або направити до суду.

Звернути особливу увагу на організації які взагалі не відповіли на це звернення. Або у них не працюють контакти, або там люди просто отримують наші народні кошти за те що не працюють, а може і взагалі покривають злочинців з влади. В першу чергу СБУ, РНБО Національна поліція України, Центр протидії корупції та ін..

**Лишаю за собою право**

згідно з 34 ст. Конституції України та ін.

1 - звертатися заради безпеки себе, своїх близьких, та в цілому звичайних громадян України у міжнародні організації з митою встановлення в Україні правосуддя, справедливості та народовладдя;

2 – оприлюднювати це і попереднє відкрите звернення та відповіді на нього.

Оскільки, як показав мій гіркий досвід, не зважаючи на законодавство часто звернення ігнорують, або дають банальні відписки.

Конкретний приклад одне з моїх звернень з приводу вірогідного шахрайства, коли я, ще до війни заказав через інтернет продукти, але продавець зник, а правоохоронні органи виявились безсилими навіть заблокувати його карту, на яку я перерахував гроші і почати судову справу. Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022046700000061 від 25.03.2022.

Звернення у вище стоячі інстанції також не дали результатів. Що казати за більш вагомі справи коли не можуть розслідувати навіть дрібні, з масою фактів і даних. Складається враження що взагалі не хочуть працювати, або вже нікому.

Також пропоную іншим ділитися цим зверненням, або створити власні (звернення, петиції та ін), та відстоювати свої законні права.

Від свого ім'я звертатися у міжнародні інстанції, констатуючі той факт, що судова та виконавча гілка влади в Україні, скоріш за все, взагалі не працездатна; а президент узурпував владу, набрав «кумів-сватів…», вибори не проводить і знущається, на пару з Путіним, над громадянами, продовжуючи заробляти на крові, перетворивши українців по факту на кріпаків. Щоб вони знали чому Україна не може виграти війну і чому українці, хто ще може, тікає з країни. Щоб вони знали куди і на що йдуть наші і їхні кошти.

Це особливо важливо оскільки саме по причині дезорганізації, халатного та легковажного ставлення, корупції, кумівства ми не змогли дати гідну відсіч ворогу, і зараз саме по причині такого ставлення нашій країні доводиться терпіти криваві жнива, в той час коли шахраї продовжують заробляти на крові і навіювати ідеї що це все «не на разі», «не на часі», «треба об'єднатися проти зовнішнього ворога» - Об'єднатися з ким… шахраями, корупціонерами і найголовніше зрадниками!? То може спочатку треба відсторонити їх від влади, на законних підставах, тоді і на дрони не треба буде донатити. А так, хтось по копійці на дрони донатить, а хтось мільярди на серіали викидає: «Наші гроші»: Компанія бізнес-партнера Єрмака отримала з держбюджету 21 млн грн на виготовлення серіалів - Детектор медіа. (detector.media) , Бізнес-партнер Єрмака отримав від держави ще 21 мільйон на зйомку серіалів після відставки Ткаченка: Після відставки Ткаченка бізнес-партнер Єрмака отримав від держави 21 мільйон на зйомку серіалів | Бізнес.Цензор (censor.net)

П. с.

Все ніяк не знайду час дописати це звернення та надіслати. Але все ж таки прийдеться. Хоча я розумію що, скоріш за все ті, хто його буде читати, байдужі до життя пересічних українців. Здається враження що система української влади і всі структури просто продовжують заробляти гроші, доки звичайні громадяни гинуть і страждають, у тому числі від масованої атаки з 21 на 22.03.2024. Тому моє звернення відкрите.

Щоб всі бачили що в Україні не всі «зазомбовані» та дурні. Що є люди які розуміють очевидні речі, але на жаль або бояться, або не мають можливості, відстоювати свої права.

Невже за два роки війни Ми досі не навчилися себе захищати, не закрили небо. Як бачимо не закрили. Продовжуємо просити допомогу і навіть звинувачувати наших союзників. А куди тратять гроші у нас я написав вище – серіали, бруківка вже мовчу про корупцію. Але, як то кажуть, проблеми негрів, шерифа не стосуються. Скоріш за все, вам і вашим рідним немає чого боятися, бо ви захищені, навіть від можливих ядерних ударів, а можливо навіть і зовсім не в Україні. Це звичайним громадянам тут помирати

Посилання на це звернення.

https://docs.google.com/document/d/1BtHy-bdn9xPIt1_CMBZBSlwrmE8ml8TK/edit?usp=sharing&ouid=109599566825575363290&rtpof=true&sd=true

## Відповіді на 2 звернення

### 02.05.2024 лист Відповідь з СБУ

Прим. № 1
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Департамент захисту
національної державності
вул. Володимирська, 33, м. Київ, 01061
Тел. (044) 256-93-52
E-mail: terror@ssu.gov.ua
Web: http://www.ssu.gov.ua
Код ЄДРПОУ 00034074

23.04.24 № 5/1-Б-14; Б-15; Б-16; Б-17
На № _____ від _____

Роману Болгарчуку
….м. Дніпро, 49124
openrequestsbolgarchukr@gmail.com

*Шодо розгляду звернень*

За дорученням керівництва Служби безпеки України у Департаменті захисту національної державності в межах компетенції опрацьовані Ваші звернення від 24.03.2024. отримані з Апарату Верховної Ради України та Національної поліції України, щодо можливих протиправних дій керівництва держави, а також з інших питань.

Повідомляємо, що у зверненні відсутні відомості про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких відповідно до ч. 2 ст. 216 КПК України здійснюють слідчі органів безпеки.

Водночас, інформуємо, що відповідно до ст. 105 Конституції України Президент України користується правом недоторканості на час виконання повноважень. Зокрема, згідно з офіційним тлумаченням Конституційного Суду України (Рішення № 19-рп/2003 від 10.12.2003), положення ч. 1 ст. 105 Конституції України передбачає, що Президент України на час виконання повноважень не несе кримінальної відповідальності. Право недоторканності Президента України має обмеження в часі і діє лише на час виконання ним повноважень.

**Т.в.о. начальника Департаменту Андрій ЩУК**

### 05.04.2024 ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ №Б712-24-778

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ДСА України

вул. Липська, 18/5, м. Київ, 01601, тел.: (044) 277-76-86, факс: (044) 277-76-11,
e-mail: inbox@court.gov.ua, web: http:// www.dsa.court.gov.ua, код ЄДРПОУ: 26255795

05.04.2024 № Б712-24-778/24
на № _____ від _____

Роману Болгарчуку
openrequestsbolgarchukr@gmail.com

Про розгляд звернення від 24.03.2023

Шановний Романе Юрійовичу!

За результатами розгляду Вашого звернення ДСА України в межах повноважень повідомляє.

Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини першої статті 5 Закону України "Про звернення громадян" звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Згідно з частиною першою статті 151 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Державна судова адміністрація України є державним органом у системі правосуддя, який здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади у межах повноважень, установлених законом.

Повноваження ДСА України визначені статтею 152 Закону та Положенням про Державну судову адміністрацію України, затвердженим рішенням Вищої ради правосуддя від 17.01.2019 № 141/0/15-19 (із змінами).

Ураховуючи наведене, вирішення питань, викладених у Вашому зверненні, не належить до повноважень Державної судової адміністрації України, визначених статтею 152 згаданого Закону.

Водночас інформуємо, що відповідно до статей 15 і 19 Закону України "Про звернення громадян в разі незгоди з рішенням, прийнятим за результатами розгляду Вашого звернення, Ви маєте право оскаржити його у встановленому Законом порядку.

З повагою Начальник
юридичного управління Тетяна ОПАНАСЮК

**Горностай Ольга (044) 277 75 56**

Bolgarchuk.R

Від РАДА по Укрпочті 1.04.2024

**АПАРАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ**

Управління з питань звернень громадян

вул, М. Грушевського, 5, м. Київ, 01008, www.rada.gov.ua

01.04.2024

Болгарчуку Роману Юрійовичу

Повідомляємо, що Ваші звернення, які надійшли з Офісу Генерального прокурора, 01.04.2024 р. за № 09/06-2024/70933 надіслані до Національної поліції України, за № 09/06-2024/70931 - до Служби безпеки України.

Керівник відділу

**Я. Токман, Тел: (044) 255-40-56**

*Я.* ТОКМАН

Кому: Болгарчуку Роману Юрійовичу

Куди: …. м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49124

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Підписувач: Токман Ярослав Вікторович
Сертифікат: 3TAA9288358EC00304000000472C33000845C400
Дійсний до: 16.10.2025 0:00:00

Апарат Верховної Ради України 09/15-2024/70992 від 01.04.2024
До реєстр. Інд. 37493Б-2-04.2024/70416, 37493Б-3-04.2024/70418

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Управління з питань звернень громадян
Апарату Верховної Ради України
гол. консул. Болг. Ю. Овчар
«01» 04 2024 р.

1527493



Bolgarchuk

## 3 § Відкрите звернення громадянина України від 11.9.2024

### З ЗВЕРНЕННЯ

Я, Болгарчук Р. Ю., як громадянин України, який мешкав та мешкаю у Дніпрі, звертаюсь вже у ТРЄТЕ, до ЗМІ, державних, політичних установ, та ін. з приводу незаконних дій президента України Володимира Зеленського, які, на мою думку, становлять загрозу для нашої держави та демократичних цінностей українського народу.

Хоча, нажаль, долучити хоч когось до відстоювання прав українців важко. Здається що люди працюють не за ради миру, та подовження свого життя, а лише заради грошей, які постійно знецінюють. Попередні мої звернення не дали належного результату.

Щоб не переказувати попередні звернення дам на них, та на відповіді посилання у Додатки до цього звернення.

Зразу вибачаюсь за, можливо трохи занадто емоційний тон, але як ще можна на таке реагувати…

**Стосовно відповіді на моє друге звернення.**

Друге моє звернення щодо можливих протиправних дій керівництва держави, а також з інших питань від 24.03.2024 було опрацьоване, як я розумію, 23.04.2024 і СБУ (Департаментом захисту національної державності – далі Департаментом СБУ). Була остання надія на них.

У наданій мені відповіді 23.04.2024 з Департаменту СБУ мене повідомили, що: «*у звернені відсутні відомості про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких відповідно до ч. 2 ст. 216 КПК України здійснюють слідчі органів безпеки.»*

Я так і не зрозумів, може щось змінилося, наприклад державна зрада вже не відноситься до *кримінальних правопорушень? Зазначених у ч. 2 ст. 216 КПК України.* Може вже це і не злочин, як що подивитися що коється у нас в країні?

Ця інформація застаріла? - Цитую: «п. 2. Слідчі органи безпеки здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 110 - 2, 111, 111 - 1, 111 - 2, 112, 113, … 446, 447 Кримінального кодексу України.» джерело Стаття 216. Підслідність - Кримінальний процесуальний кодекс України | Protocol . Як бачимо там є і 111 стаття.

Зрив операції Вагнергейт і низка фактів на думку Департаменту СБУ не може свідчити про кримінальне правопорушення?

Чи може, все ж таки, потрібно було провести повне та об'єктивне розслідування щодо можливих порушень, які були викладені у моїх попередніх зверненнях. Вжити заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, які порушили закон?

Або, як що мої припущення хибні, то спростувати їх. Я не отримав, згідно закону, відповідь на мій запит, у якому би йшлося про спростування зазначених у моїх попередніх зверненнях підозр.

Департамент СБУ не угледів у двох зверненнях ні одного пункту правопорушень? Зокрема ст. 111 Конституції, стосовно Вагнергейту. Тому і написали що «відомості відсутні». Про всі ці звинувачення, які відомі майже кожному не аполітичному українцю не чули? Чи вони вже в Монако та на Мальдівах…

Як громадянин я маю право отримати результати розслідування, і бажано щоб вони були оприлюднені для громадськості. Чому мені їх не надали? У відкритих джерелах я теж не знайшов відповідей.

Сумніваюся що СБУ, або інші проводили об’єктивну перевірку та розслідування, оскільки винні не покарані, результати розслідувань невідомі, а головне ситуація погіршується, у тому числі, саме по причині безкарності та бездіяльності правоохоронних органів.

Ще раз нагадаю факти, наведені у моїх зверненнях, вони базуються на загальновідомих матеріалах, включаючи журналістські розслідування та публічні заяви, на які я давав посилання у попередніх зверненнях. Посилання доступні для перевірки не тільки правоохоронними органами, а всім.

**Ось лише 3 причини відсторонення Зеленського:**

***Офшори та незадекларовані активи.***

Як що не помиляюсь, ось факти з "Pandora Papers":

У 2021 році розслідування "Pandora Papers" виявило, що Зеленський та його партнери були бенефіціарами мережі офшорних компаній, зокрема:

Maltex Multicapital Corp, зареєстрована на Британських Віргінських островах, Film Heritage, зареєстрована на Белізі, Aldorante Limited, зареєстрована на Кіпрі.

Це порушення закону України " Про запобігання корупції | від 14.10.2014 № 1700-VII":

Стаття 52. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю.

Відсутність дій щодо незадекларованих активів президента, зокрема вілли в Італії, є порушенням Відповідальність за недостовірну інформацію в деклараціях - УДО України . Відповідно до статті 366-1 КК України. Департамент СБУ врахував, що факти, наведені у зверненні, свідчать про можливе вчинення кримінального правопорушення, що потребує розслідування?

Звісно, що наявність офшорних компаній сама по собі не є незаконною. Порушення закону виникає, якщо:

- Не було належного декларування активів та доходів.
- Використовувалися схеми для ухилення від сплати податків.
- Було приховування реального бенефіціарного володіння.

***Ухилення від мобілізації.***

Ігнорування військових повісток президентом ще до війни є серйозним порушенням його обов'язків як громадянина, та ймовірну некомпетентність як гаранта територіальної цілісності (ст. 102 Конституції України). Це також може свідчити про можливу державну зраду, що підпадає під ст. 111 КК України. Відсутність реакції на цей факт є свідченням бездіяльності.

Нагадаю: Володимир Зеленський, отримав кілька повісток для мобілізації, але не з'явився до військкомату.

Факти про ухилення від мобілізації

1. **Отримання повісток**:

- 18 квітня 2014 року — перша повістка до військкомату, яку Зеленський проігнорував.
- Наступні три повістки: 23 червня 2014 року, 15 серпня 2014 року та 10 травня 2015 року також були проігноровані.

2. **Коментар Зеленського (підтверджує факт отримання повістки)**:

- У 2014 році він заявив: «Ну а що робити, я військовозобов'язаний. Якщо треба — піду воювати». «Зеленський отримав повістку в армію» — джерело «Високий Замок».

Коментар військового: Колишній командир 43-го батальйону «Патріот» Сергій Мацейко підтвердив, що Зеленський не з’являвся за жодною з повісток. Це свідчить про те, що він не виконав своїх обов'язків відповідно до закону.

Згадки в медіа: Пресслужба Міністерства оборони України також підтвердила факт надсилання повісток Зеленському, однак не було жодних згадок про те, що він відвідував військкомат або проходив медичний огляд.

Згідно із Законом України " Про мобілізаційну підготовку… | від 21.10.1993 № 3543-XII" (ст. 22),

Таким чином, Зеленський, отримуючи повістки, не мав підстав для відстрочки, оскільки не надавав жодних документів, що підтверджують його непридатність до служби. Відсутність дій з його боку може свідчити про порушення статей закону, що регулюють мобілізацію.

**Добавлено примечание ([B4]):** **Стаття 52.** Додаткові заходи здійснення фінансового контролю
1. У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у двадцятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

**Добавлено примечание ([B5]):** Відповідно до статті 366-1 КК України подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, передбаченої Законом, караються штрафом від двох тисяч п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Відповідальність за цією статтею за подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

**Добавлено примечание ([B6]):** **Стаття 102.** Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

**Добавлено примечание ([B7]):** Стаття 22. Обов’язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації
1. Громадяни зобов’язані:
з’являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк та місце, зазначені в повістці

***І ще раз зрив операції «Вагнергейт». Пошукаю замість «експертів» з СБУ.***

Зрив операції проти ПВК «Вагнер» є серйозним злочином, що підпадає під ст. 111 КК України. Департамент СБУ врахував, що це питання вже викликало світовий суспільний резонанс і потребує розслідування? Які ще потрібні відомості? Мені цим займатися?

За що тоді державні установи отримують кошти, доречи з кишені платників податків, за бездіяльність, та за свавілля влади яка їх призначила?

Наприклад з відкритих джерел стаття ще 22 липня 2021 року відомо що, Шевченківський райсуд зобов'язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування за статтею 111 ККУ («державна зрада») стосовно президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання членів ПВК «Вагнера. Одне з багатьох джерел: Справа вагнерівців — суд зобов'язав ДБР відкрити справу щодо Зеленського — новини України.

Слідчі Bellingcat оприлюднили результати свого розслідування 17 листопада. Згідно з ними, українські спецслужби планували затримання найманців, але операція була зірвана через витік інформації. «*На думку директора Інституту світової політики Євгена Магди, журналістське розслідування матиме наслідки для Зеленського як на зовнішньополітичній арені, так і всередині України.*

*...наслідки для влади будуть після завершення його президентської каденції. А зараз він користується юридичним імунітетом", – каже експерт.»*

*«Водночас керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко звертає увагу на те, що всі представники влади включно з Зеленським захищають главу Офісу президента. ...*

*По-перше, якщо це зробив керівник Офісу президента, виходячи зі своїх власних міркувань, то чи не йдеться тоді про перевищення повноважень? Якщо так, то це є кримінальним діянням згідно з нашим законодавством.*

*По-друге, чи повідомляв Єрмак президента про те, що рекомендував спецслужбам відтермінувати спецоперацію?*

*І по-третє, чи це Зеленський сказав керівнику свого Офісу, щоб той повідомив керівників спецслужб про рішення президента щодо відтермінування спецоперації? Якщо так, що це було неправильно, адже про такі суттєві рішення президент має особисто розмовляти з міністром оборони або керівниками спецслужб. Тут не має бути посередників.*

*Олександр Мусієнко*»

*«...ми маємо вже задокументовані ряд злочинів: допуск до секретної інформації осіб, які не мали права про неї знати, починаючи від Єрмака. Ще гірше – передача Єрмаку невід'ємного й виключного права президента виносити рішення про такі операції.*

*Тарас Чорновіл*». Кінець цитати.

***У Конституції ЛИШЕ 105 стаття?***

На підставі наведених фактів, я вважаю, що Департамент не врахував серйозність ситуації. Так розумію провів повноцінне розслідування. Як що не помиляюсь, відповідно до ст. 7 Закону України "Про звернення громадян" потрібно було:

- Провести детальне розслідування щодо кожного з наведених фактів, оскільки вони підпадають під ознаки кримінальних правопорушень.
- Потрібно було ініціювати процедуру імпічменту відповідно до ст. 3 Закону України "Про особливу процедуру усунення Президента України з посади (імпічмент)" у зв'язку з невиконанням президентом своїх обов'язків.

Згідно зі статтею 214 Кримінального процесуального кодексу України (КПК), слідчий або прокурор зобов'язаний внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) у разі отримання заяви про вчинення кримінального правопорушення. Заяви, викладені в моїх попередніх зверненнях, містять конкретні факти та посилання на відкриті джерела інформації, які вимагають перевірки, а можливо і негайних дій. Як що не помиляюсь, від внесення таких даних до ЄРДР без належного розслідування порушує вимоги КПК та права громадянина на захист прав та свобод.

**Добавлено примечание ([B8]):** **Глава 19. Загальні положення досудового розслідування**
**Стаття 214.** Початок досудового розслідування
1. Слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування, а дізнавач - керівником органу дізнання, а в разі відсутності підрозділу дізнання - керівником органу досудового розслідування.

У відповіді мене лише проінформували, що цитую: «*відповідно до ст. 105 Конституції України Президент України користується правом недоторканості на час виконання повноважень. Зокрема, згідно з офіційним тлумаченням Конституційного Суду України (Рішення № 19-рп/2003 від 10.12.2003), положення ч. 1 ст. 105 Конституції України передбачає, що Президент України на час виконання повноважень не несе кримінальної відповідальності. Право недоторканності Президента України має обмеження в часі і діє лише на час виконання ним повноважень.*»

Тобто Президенту дозволене будь-яке свавілля? І всі інші статті, у т. ч. Конституції (зокрема 111, 102) та закони, окрім 105 ст. Конституції, на яку посилається шановний Департамент СБУ, не входять у протиріччя, та окрім 105, не мають юридичної сили? Окрім 105 ст. «Конституція на паузі»? Може я не знаю, та Зеленського вже коронували? Раз від недоторканний і може вчиняти беззаконня.

Як я писав у попередніх зверненнях Стаття 111, та ще не виконання 102 Конституції України передбачає можливість притягнення Президента, у разі вчинення державної зради або іншого тяжкого злочину, до відповідальності через процедуру імпічменту. Чи наявність права недоторканості звільняє від проведення розслідувань за низькою фактів?

***Висновки відповіді на лист з СБУ від 23.04.2024.***

У перших двох зверненнях приведенні посилання на відкриті усім відомі, окрім напевне Департаменту СБУ, джерела (у тому числі офіційні) та наведені там факти.

Вважаю, що Департамент СБУ має взяти до уваги наведені факти та провести належні дії. Ігнорування, нехтування 111 ст. Конституції та ін. обставин може призвести до серйозних наслідків для держави та суспільства.

Хоча, нажаль, звертатися в СБУ марно. Як що їх голову призначає та звільняє Зеленський. Про призначення Р. Семенчен... | від 27.10.2022 № 741/2022 (rada.gov.ua) Що, на мою думку, являється ще одним фактом узурпації влади. Яка нажаль не в руках українського народу, а у руках диктаторів, які мало чим відрізняються від того ж Путіна з яким ми воюємо. Нажаль це ще один привід звернення, як до народу України безпосередньо, так і в незалежні міжнародні інстанції. Може тому мені і дали такі відповіді з СБУ. Дякувати хоч не прибрали, чи не посадили за правду. Як це прийнято у подібних країнах. Але як що не добиватися справедливості, тим паче з нашими сусідами, та такою владою, буде ще більше лиха…

***У підсумку.***

Враховуючи викладені факти, виникають великі сумніви щодо компетентності президента Зеленського у питаннях оборони та управління Збройними Силами України.

Якщо навіть не вдаватися у деталі та причини, очевидні голі факти. А саме те, що Президент Зеленський об'єктивно не впорався з покладеними на нього обов'язками. Вони зокрема прописані у Конституції України: Розділ V ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ. Стаття 102. «Президент України є главою держави і виступає від її імені.

Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.»

По факту - територіальна цілісність при каденції Зеленського ще більше була порушена, як і права та свободи людей (чого тільки коштують сумно-відомі випадки так званої «бусифікації»), та прийняття ряду законів, коли умовно придатні та не придатні, я у тому числі, дивним образом «одужали» і стали повністю придатними, завдяки новим законам стосовно ВЛК. Зокрема я вважаю такі постанови антиконституційними і не законними. Але це вже тема інших звернень.

Приймаються все більше законів про обмеження чоловіків виїздити за кордон, і навіть намагаються порушити міжнародні права, зокрема право на вільне пересування, тим, кому вже пощастило виїхати з України. Не маю часу наводити масу конкретних прикладів, кожен при бажанні може переконатися сам, їх безліч у відкритих джерелах.

Взагалі, як бачимо, прецедентів більше ніж достатньо. Більш того, їх дедалі більше, бо за них нема покарання. І я кажу не тільки про Зеленського. Нашу обороноздатність знизили ще

Янукович з Порошенко. Зеленський лише продовжив, і звісно, після зниження обороноздатності почалось повномасштабне вторгнення. Звісно ініціатор цього жахіття Путін, але можливо йому би це не вдалося, як щоб, Зеленський, як і сподівалися більшість українців, і я у тому числі, які за нього голосували, посадив би Порошенко, та тих, хто і при його каденції продовжує розкрадати, у тому числі оборонний сектор країни. Знову ж таки, нема часу прикладів більш ніж достатньо (Порошенко, Медведчук, Ахметов, Свинарчуки, Резніков…). Свавілля влади продовжується, а завдяки безкарності стає все гіршим. Це відчуває, але нажаль не розуміє майже кожен громадянин України.

**Як що не імпічмент, то згідно закону трибунал. Оскільки йде війна!**

Поясніть мені будь ласка, на якій взагалі підставі Володимир Зеленський продовжив свою каденцію? Хто наділив його повноваженнями? Сам себе…? Прикрившись війною, та 105 статтею? Невже мало фактів і це не є зловживання та узурпацією влади?!

Наслідки, правління Зеленського ми спостерігаємо зараз у всій країні. Як ми бачимо ситуація стає дедалі гіршою, вже не кажу за те, що б вирішилась у нашу користь. Зазначу лише декілька, знову ж таки загальновідомих, а може і черговий раз доведу до відома структур, які нібито про них не знають і як вони пишуть не мають доказів, або взагалі не працюють.

1 Як я зазначав у попередніх зверненнях безпідставне звільнення генерала Залужного.

На цьому пункті зупинятися не буду, звернення і так велике. Приведу лише одне з багатьох відео, яке мені недавно попалося у відкритому доступі, де детально розбирається і тема с Залужним, і Зеленьскім, і Єрмаком, і іншими.

Відео з YouTube : Раздрай в ОПе Ермака / Сырского готовят к увольнению / Понадобился козел отпущения // №750 Юрий Швец

На цей час відео 1,6 млн переглядів за 3 міс. А де результат? Всі все знають, проте чомусь у СБУ, ДБР, прокуратури та інших державних установ підпорядкованих (напряму, чи через вертикаль влади) Зеленському, нема доказів про злочини Зеленського.

Перейду до другого.

2 Подовження воєнного стану замість введення стану війни.

Як відомо з офіційних джерел Офіційне інтернет-представництво Президента Українихttps://www.president.gov.ua/president/biografiya

«Зеленський 21 квітня 2019 року був обраний Президентом України на чергових виборах. 20 травня склав присягу перед народом України як Глава держави.»

Таким чином п’ятирічний термін президентства Володимира Зеленського офіційно закінчився 20 травня 2024 року.

Але, через воєнний стан в Україні, вибори не можуть бути проведені. Проте воєнний стан в Україні було введено 24 лютого 2022 року і постійно продовжується Зеленським. Оскільки саме воєнний стан дає йому змогу лишатися при владі спираючись на зокрема ст. 19 Закону Про правовий режим воєнного стану... | від 12.05.2015 № 389-VIII та Стаття 106. п. 20 Конституції.

Можливо саме тому він підписує все нові укази про продовження саме військового стану:

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №64/2022 — Офіційне інтернет-представництво Президента України .

Але важливо наголосити на тому, що введення воєнного стану не призупиняє конституційні терміни президентства.

Конституція України | від 28.06.1996 № 254к/96-ВР «**Стаття 85.** До повноважень Верховної Ради України належить:… 9) оголошення за поданням Президента України **стану війни** і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань **у разі збройної агресії** проти України; та **«Стаття 106.** Президент України:… 19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;»

Але я так і не знайшов, керуючись якими законами було подовжено військовий стан? І які саме були законні підстави оголошувати саме військовий стан, замість стану війни?

Тобто чому Президент скористався саме 106 ст. п19, а не Стаття 85 п. 9 Конституція України | від 28.06.1996 № 254к/96-ВР? Оголосив військовий стан, замість стану війни**.**

Проте находив інформацію, що таке подовження взагалі не передбачене і потрібно оголошувати стан війни. При якому рішення повинні приймати військові, як це і логічно, бо іде війна вже близько двох років, нас бомблять, руйнується інфраструктура, гинуть люди. То може приймати рішення повинні можливо саме ті військові, які дали відсіч в перші дні війни? Зокрема генерал Залужний. А не офшорний герой 111 ККУ вагнергейту який «трижди ухилянт – Бо не втік,» з офісом Єрмака.

Як що війна, чому і досі у керма держави не військові, а «потужні» менеджери з офісу 95 кварталу і подібним, та люди пов'язані з Ахметовим? Скільки вони будуть ще з нас тужитись? Яких, як я розумію, не було би при оголошенні стану війни. Тоді влада перейшла би від корумпованої, бездіяльної і не ефективної Верховної ради і Президента, к військовим.

Дійсно, шахраї, «потужно» тримаючись за владу вже більше як 5 років, як я пам'ятаю не зробили нічого хорошого, нічого, що обіцяли, (у тому числі не посадили корупціонерів які ще до війни обікрали військових та знищили нашу обороноздатність.

І нажаль це не мої вигадки, чи вороже ІПСО. Про це постійно розповідають дійсно патріотичні чесні українські блогери.

Ось навмання декілька лише останніх прикладів, яких безліч:

Відео з YouTube: Скандальні звільнення на СТАВЦІ і АТАКИ на АЕС / Знайшли нардепа Дмитрука | Є ПИТАННЯ

Відео з YouTube: Як Зеленський захищає Татарова: повна збірка цитат з 2020-го / MokRec №207

Всі вже забули гасло «відрубані руки Свинарчуків»? Це теж для СБУ, прокуратури, поліції не доказ? Не бачили? Не чули?

Проте, як я розумію, з'явилися вже нові «схеми» - зручний владі військовий стан, замість стану війни. Гібридний стан, коли одні продовжують вмирати, поки інші красти, у том числі, як я розумію у військових.

Ще раз підкреслюю, таке продовження не законне, і це не тільки моя думка. Ось наприклад:

відео «В чому різниця між воєнним станом і станом війни | Адвокат Ростислав Кравець - YouTube»

Я звісно не згадував би це відео, навіть як що у ньому адвокат. Намагаюся перевіряти всю інформацію. Чому це не робить СБУ, та інші державні структури, і у них, як вони пишуть «нема доказів»? Не відомо. Може у них і інтернет не працює? Зайшли би на офіційний сайт Ради за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#top і на власні очі побачили-би те, про що йде мова у цьому і багато інших відео. А саме друга хвилина відео повністю збігається з офіційними джерелами. Подивіться будь ласка: Конституція України: Стаття 106. Президент України: п. «*20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях* ***у разі загрози нападу****, небезпеки державній незалежності України;»*

Далі адвокат, і я з ним згоден, задає риторичне питання – *«у нас зараз загроза нападу, чи безпосередня військова агресія».* - Та в нас вже більше двох років війна іде! А не загроза нападу.

Тобто вводити військовий стан потрібно було, згідно 20 ст. Конституції до початку повномасштабного вторгнення – у разі загрози. Саме тоді, коли Зеленський намагався заспокоїти, а по факту відволікти увагу від загрози ігноруючи попередження про втягнення не тільки від українських, але і спецслужб наших закордонних союзників. Але хто зараз пам'ятає про його тези травневих шашликів? СБУ? – так у них нема доказів.

Далі не буду цитувати та переказувати відео, там Кравець пояснює чому у нас оголошений саме військовий стан, а не стан війни. Кому цікаво знайдуть подивляться. У двох словах – міжнародна політика, «гроші, нічого особистого».

Наступне відео: TikTok - Make Your DayTikTok - Make Your Day взагалі, наглядно, з посиланнями на Конституцію України, а саме, Стаття 7. Припинення та скасування воєнного стану показує, що військовий стан не можна було продовжувати.

Цитую Конституцію Ст.7 «1. Воєнний стан на всій території України або в окремих її місцевостях припиняється після закінчення строку, на який його було введено.»

А введено його було ще на початку війни 24 лютого 2022 року, і всього-на-всього на 30 днів. Тобто він вже давно скінчився і продовжувати його згідно Конституції не мали права. Після того як він закінчився він повинен був бути припинений (та у випадку війни перейти у військовий стан), а не продовжений.

І я думаю, як що влада не впоралась, дискредитувала себе ще до війни, і продовжує робити низьку помилок, а вірогідно і злочинів, то логічно і справедливо, щоб вона згідно з законом, пішла у відставку, перед цим об'явивши стан війни, та передавши владу військовим.

Це лише 2 популярні приклади, які наглядно демонструють як некомпетентність влади, так і незаконність дій яка направлена не на те, щоб захистити народ, а на те, щоб лишитися у годівниці влади. Є багато інших прикладів. Але не буду тут їх розбирати.

Тепер перейдемо до Верховної ради, бо Зеленський, може сам по собі, чудовий хлопець, видатний актор, просто занадто любить і цінує славу та гроші, замість життя українців. Нагадаю, хоча мені тепер має бути соромно, але я за нього голосував, тому певною мірою як і багато хто з українців відчуваю відповідальність.

Окрім Зеленського у нас є ще і Верховна рада, як що не помиляюся більшість з якої це так звані «Слуги народу», тобто ті, хто був у партії Зеленського, тому не дивно, що його Рада не змогла організувати йому імпічмент.

А тепер вже запізно. Бо як відомо Стаття 77. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради України. І всі максимальні строки їх дій, як що враховувати що подовження військового стану неможливе і протизаконне, мали б закінчитися у серпні. Тобто минулого місяця.

Таким чином по закону, як що Верховна Рада не легітимна, вони вже не мають права проводити процедуру імпічментам. Вони повинні розпуститися, а Зеленський повинен постати перед судом, як і його попередники Порошенко, Янукович. Як що цього не станеться, то система так і не зміниться, і будуть продовжувати красти безкарно, а пересічним українцям доведеться не тільки сидіти без електроструму, та гинути під завалами власних осель, але і дійсно воювати до останнього українця.

Вважаю що, все ж таки, треба негайно відсторонити Зеленського, поки він до кінця не загнав на пару з Путіним український народ і не накоїв горя ще більше. Як бачимо, як я і попереджав ще до відставки він і Залужного відсторонив, і владу узурпував, і війна не відомо коли закінчиться, бо йому це на руку. Тому далі може буте ще гірше.

Тепер вже і відсторонити його за процедурою імпічменту вже не можливо, оскільки і Верховна рада втратила свою легітимність, тому що також не має права лишатися після закінчення військового стану, який нема причин і найголовніше механізмів продовження. Згідно закону, з огляду на те, що Україна перебуває у стані збройного конфлікту, виникає необхідність у встановленні стану війни та проведенні відповідних юридичних процедур стосовно осіб, яким інкримінують державну зраду, зокрема, президенту Зеленському.

**Прошу.**

**1 Відсторонити корумповану незаконну та некомпетентну владу від управління країною.**

згідно законодавства, зокрема 102, та 111 ст. Конституції України, та загальновідомих фактів (у тому числі викладених з посиланнями у цьому зверненні), відсторонити Президента Зеленського від виконання його обов'язків, разом з його офісом та його Радою.

Після відсторонення Зеленського, як доречи і Порошенко, і Януковича повинне бути на лаві підсудних, або стратити згідно військового трибуналу, щоб не встиг втекти як попередники, та наступникам буде урок.

Але це пропозиція. Звісно розглядати її повинні військові, а можливо і родичі загиблих постраждалих від некомпетентності Володимира Зеленського. Я лише вимагаю дотримуватись закону, та правосуддя, а не так як у нас «ті самі граблі», вже не один десяток років: крадуть та тікають, на крові заробляють, покарання не мають.

**2 Оголосити стан війни, замість військового стану.**

Оскільки у країні йде війна, керуючись здоровим глуздом та статтею 85 Конституції України п. 9 оголосити стан війни. Оскільки згідно з Конституцією оголошення стану війни належить до повноважень Верховної Ради України. Яка, як я розумію, вже втратила свою легітимність і «тримається» лише на незаконних продовженнях воєнного стану, знайти інші законні механізми оголошення саме стану війни.

Нажаль я не юрист, але сподіваюся хоч хтось у країні лишився грамотний, кому не байдуже життя українців та доля Батьківщини, тому розглянути законні варіанти, або призначення тимчасового уряду, або примушення Раду та Зеленського до розпуску Ради та його арешту, або оголосити стан війни, як що це можливе, через проведення референдуму, тощо...

**3 Згідно з ст. 40 Конституції України, ст. 7 ЗАКОНу УКРАЇНИ Про звернення громадян та ст. 18. ЗАКОНу УКРАЇНИ Про звернення громадян дати мені обґрунтовані відповіді на питання які я підіймав у всіх трьох зверненнях, але так і не отримав повноцінної аргументованої відповіді.**

**4 Працездатність державних установ.**

Розібратися, можливо відкрити кримінальні справи на підставі бездіяльності державних установ. Зокрема Стаття 303. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого,…| Protocol , статті 169 КПК України, статті 214 КПК України та ін… Якщо СБУ, поліція, прокуратура, ДБР і подібні відкрито розписалися у своїй неспроможності, а інші НАБУ, як що не помиляюся, взагалі не дали відповіді, доцільно відправити це звернення військовим та міжнародним організаціям.

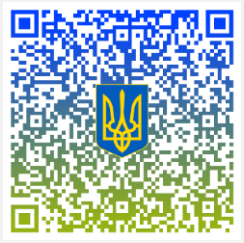
**5 Сприяти вирішенню цих проблем. Встановлення закону, порядку, у тому числі спрямовані на закінчення війни та благополуччя українського народу.**

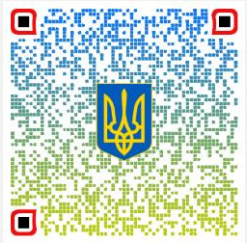
Можливо як що це звернення попаде до рук небайдужих освідченнях громадян, прошу зробити що в ваших силах, заради нашої з вами безпеки. Може допомогти розповсюдити це звернення, може Ви напишете краще, може перекладете і відправите до інших країн, або зможете зробити щось вагоміше у боротьбі за законність та наші права, бо як бачимо надії на державні інституції корумпованої України все менше.

І головне те, що потрібно зрозуміти Зеленський це не Україна. І допомога Зеленському, чи Єрмаку, це нажаль не допомога Україні. Я хочу щоб це зрозуміли не тільки зомбовані марафоном Зеленського, але і всі українці, та наші міжнародні союзники. Які думають що в Україні так само підтримують Зеленського, який і досі себе, вважає легітимним, хоча по закону повинен сидіти з Порошенко, Ахметовим і Путіним, як що не в Україні, то в Гагскому суді на лаві підсудних, за злочини скоєні проти народу України.

Волгарчук Р.Ю.

**Додатки**

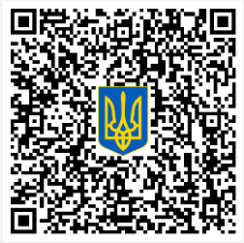




1 Відкрите звернення громадянина України від 5.2.2024.docx (google.com)

2 Відкрите звернення громадянина України від .docx - Google Документы

Посилання на додатки та відповіді на звернення.



BolgarchukR

**Відповіді на 3 звернення**

**Координаційний центр з надання правничої допомоги**

вул. Січових Стрільців, 73,
м. Київ, 04053, Україна
Т: (044) 486-71-06, (044) 486-77-45 E-mail: info@legalaid.gov.ua
Website: www.legalaid.gov.ua
Код ЄДРПОУ 38259562

Роману Болгарчуку
….м. Дніпро, 49124
openrequestsbolgarchukr@gmail.com

Координаційним центром з надання правничої допомоги (далі – Координаційний центр) розглянуто Ваше звернення від 11.09.2024 (вх. № Б-2113/001 від 13.09.2024) та в межах компетенції повідомляється.

Питання, що зазначені у Вашому зверненні, не належать до компетенції Координаційного центру.

Разом з тим інформуємо, що для забезпечення реалізації конституційного права кожного на правничу допомогу в Україні функціонує система надання безоплатної правничої допомоги. Зміст права на безоплатну правничу допомогу, порядок його реалізації та державні гарантії щодо надання відповідних правничих послуг визначений Законом України «Про безоплатну правничу допомогу» (далі – Закон).

Згідно з положеннями вказаного Закону, право на безоплатну первинну правничу допомогу (далі – БППД) (надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру; надання допомоги в забезпеченні доступу особи до безоплатної вторинної правничої допомоги та медіації) мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України (стаття 8 Закону).

Перелік суб'єктів права на безоплатну вторинну правничу допомогу (далі – БВПД) (захист; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на БВПД, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру) визначений статтею 14 Закону. Зокрема, право на таку допомогу мають особи визначені пунктом 1 частиною першою статті 14 Закону, а саме:

повнолітні особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також особи з інвалідністю, які отримують пенсію або державну соціальну допомогу відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» і «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для працездатної особи.

Тобто, для осіб, які втратили працездатність середньомісячний дохід наразі не має перевищувати двох розмірів прожиткового мінімуму з 01.01.2024 – 4722 грн (для працездатних осіб з 01.01.2024 – 6056 грн).

Також право на БВПД мають і інші категорії осіб, визначені пунктами

2, 9-29 частини першої статті 14 Закону.

Відповідно до частини першої статті 18 Закону звернення про надання БВПД подаються особами, які досягли повноліття, або їх представниками до центру з надання безоплатної правничої допомоги в письмовій формі за місцем фактичного проживання таких осіб.

У разі необхідності в отриманні безоплатної правничої допомоги Ви може звертатися до одного із бюро правничої допомоги у місті Дніпрі за адресами: вул. Старокозацька, 56, email: local.dnipro@legalaid.dp.ua; просп. Слобожанський, 31Д, email: dnipro2.dnipro@legalaid.dp.ua, про що Вас також було повідомлено працівником Координаційного центру в телефонному режимі.

Також інформуємо, що отримати безоплатну правничу допомогу можливо, зателефонувавши за Єдиним контактним номером телефону системи надання безоплатної правничої допомоги 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні.

Більше інформації про сервіси системи надання безоплатної правничої допомоги (Telegram-чат, адреси та режим роботи бюро правничої допомоги тощо), можна отримати відсканувавши QR-код.

Координаційний центр з надання правничої допомоги ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД
Сертифікат 6FA97849F1B2570D040000004AD4000068920200 Підписувач БАРАНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Дійсний з 24.11.2023 14:20:29 по 24.11.2024 14:20:29

H=fBC6K>EaFzO
№ Б-2113/001/2318 від 16.09.2024

**Директор** **Олександр**
**БАРАНОВ**

Світлана Мязіна (044) 486 71 06

Персональні дані, вказані у зверненні, захищаються та обробляються Координаційним центром з надання правничої допомоги відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Bolgarchuk

Конституційний Суд України

# СЕКРЕТАРІАТ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
## ПРИЙМАЛЬНЯ ЗВЕРНЕНЬ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

вул. Жилянська, 14, Київ, 01033, тел. (044) 238-11-19, факс (044) 238-13-37,
e-mail: inbox@ccu.gov.ua, web: http://www.ccu.gov.ua

**Романові БОЛГАРЧУКУ**
openrequestsbolgarchukr@gmail.com

***Шановний пане Романе!***

На надіслане електронне звернення (вх. № 18/507 від 13 вересня 2024 року) „з приводу незаконних дій Президента України Володимира Зеленського“, повідомляємо таке.

Насамперед звертаємо увагу, що частина друга статті 19 Конституції України зобов'язує органи державної влади (у тому числі і Конституційний Суд України) та органи місцевого самоврядування, їх посадових осіб діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що встановлені Конституцією та визначені законами України.

Повноваження Конституційного Суду України визначені статтями 147, 150-15 Ii Конституції України та статтею 7 Закону України „Про Конституційний Суд України".

Конституційний Суд України (далі - Суд) відповідно до частини третьої статті 151 Конституції України, пункту 3 частини першої статті 53, пункту 3 частини першої статті 54 Закону України „Про Конституційний Суд України" (далі - Закон) розглядає питання щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту виключно за конституційними зверненнями Верховної Ради України. Цей перелік є вичерпним і громадяни таким правом не наділені.

Натомість громадяни згідно зі статтею 151і Конституції України та статтями 55, 56 Закону можуть звертатися до Суду з конституційною скаргою щодо неконституційності законів України, якщо вважають, що застосований в остаточному судовому рішенні в їх справі закон України суперечить Конституції України. Конституційна скарга може бути подана, якщо всі інші національні засоби юридичного захисту вичерпано. Підстави прийнятності конституційної скарги визначені статтею 77 Закону. Конституційну скаргу Суд розглядає без сплати судового збору.

Більш детально про повноваження Суду Ви можете дізнатися з *Пам'ятки* для громадян та юридичних осіб про порядок звернення до Конституційного Суду України (додано).

Конституційний Суд України
C:\2024\Sekretariat\PrCr\Ivi\241\Docx 15/5-15/5-18/3717 від 19.09.2024

Звертаємо Вашу увагу, що Суд не дає роз'яснень та консультацій з правових питань, що виникають під час застосування чинного законодавства.

Додаток: на 1 арк.

З повагою



Bolgarchukr

в.о. завідувача Приймальні звернень до Конституційного Суду України Наталя БІЛОКОНЬ

***СКАРГА***

Я, Болгарчук Р. Ю., як громадянин України, який мешкав та мешкаю у Дніпрі, звертався до ЗМІ, державних, політичних установ, та ін. з приводу незаконних дій президента України Володимира Зеленського, які, на мою думку, становлять загрозу для нашої держави та демократичних цінностей українського народу.

Попередні мої звернення не дали належного результату тому вирішив ще раз звернутися до Конституційного Суду України, але вже зі скаргою щодо неконституційності законів України. Вважаю, що дані мені попередні відповідь і рішення стосовно моїх звернень від 05.02.2024, 24.03.2024 та 11.09.2024 та ін.. суперечать Конституції України. Спробую прикріпити на них, та на відповіді на ці звернення посилання у Додатки до цього звернення. На даний момент 08.01.2025 скомпонував всі в один файл який займає більше 60 сторінок

Зразу вибачаюсь за довільну форму та можливі помилки.

Як я зрозумів «Конституційна скарга може бути подана, якщо всі інші національні засоби юридичного захисту вичерпано.». Однак я не юрист тому мені важко визначити всі чи не всі вичерпані.

Можливо потрібно задіяти якісь інші механізми на кшталт задіяних у 2014 році у випадку з Віктором Януковичем. Якщо не помиляюся Верховна Рада не застосувала імпічмент, а оголосила його "самоусуненням"

Звісно зараз зовсім інша ситуація але складається враження що вона ще більш нестандартна і навряд чи десь у законі або в Конституції є конкретна відповідь Незважаючи на те що там є конкретні статті Згідно з якими при належному розслідуванні президента Можна було б усунути давно за державну зраду. Якщо чого не зроблено То може рада діє не у межах Конституції України

Bolgarchuk

**19.09.2024 ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ №Б712-24-778**

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ДСА України

вул. Липська, 18/5, м. Київ, 01601, тел.: (044) 277-76-86, факс: (044) 277-76-11,
e-mail: inbox@court.gov.ua, web: http:// www.dsa.court.gov.ua, код ЄДРПОУ: 26255795

19.09.2024 № Б-2031-24-1983/24

на № _____ від _____

Роману Болгарчуку
openrequestsbolgarchukr@gmail.com

*Про розгляд звернення від 11.09.2024*

**Шановний Романе Юрійовичу!**

ДСА України за результатами розгляду Вашого звернення в межах повноважень повідомляє.

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини першої статті 151 Закону України ''Про судоустрій і статус суддів" (далі - Закон) ДСА України є державним органом у системі правосуддя, який здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади в межах повноважень, установлених законом.

Згідно з частиною першою статті 1 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

Питання, порушені у Вашому зверненні, не належать до повноважень ДСА України, які визначено статтею 152 Закону.

Крім того, зазначаємо, що дія цього Закону України "Про звернення громадян" не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільним процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, Кодексом адміністративного судочинства України, законами України "Про судоустрій і статус суддів", "Про доступ до судових рішень", "Про запобігання корупції", "Про виконавче провадження", "Про адміністративну процедуру".

Згідно зі статтями 15 І 19 Закону України "Про звернення громадян" роз'яснюємо, що в разі незгоди з рішенням, прийнятим за результатами розгляду Вашого звернення, Ви маєте право оскаржити його у встановленому Законом порядку.

З повагою

Начальник юридичного управління Тетяна ОПАНАСЮК

Тамара Гогусь (044) 277 76 55

**11.09.2024 МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ**

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Мін'юст
вул. Архітектора Городецького, 13, м. Київ, 01001
тел.: (044) 364-23-93, факс: (044) 271-17-83
E-mail: callcentre@minjust.gov.ua,
themis@minjust.gov.ua,
Web: http://www.minjust.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 00015622

Роману Болгарчуку
….м. Дніпро, 49124
openrequestsbolgarchukr@gmail.com

Міністерство юстиції України розглянуло Ваше звернення від 11.09.2024 та від 12.09.2024 щодо реалізації Президентом України наданих йому повноважень та в межах компетенції повідомляє таке.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з пунктом 1 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228, Мін'юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, державну політику з питань банкрутства, у сфері нотаріату, організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації обтяжень рухомого майна, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м. Києва, реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук, у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, з питань утримання військовополонених, у сфері правової освіти населення; забезпечує формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації; забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції. Мін'юст є державним органом з питань банкрутства, а також органом, уповноваженим на забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».

Згідно з підпунктами 32, 33 пункту 4 Положення, Мін'юст відповідно до покладених на нього завдань *надає роз'яснення та здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Мін'юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються.*

При цьому у порядку інформування зазначаємо, що відповідно до Конституції України Україна є демократична, правова держава, в якій визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Статус Президента України, у тому числі порядок і строки обрання, повноваження визначені Конституцією України.

Так, Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років. Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень. Повноваження Президента України припиняються достроково у разі відставки; неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я; усунення з поста в порядку імпічменту; смерті. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину (стаття 1, частини перша, друга статті 8, частини перша, друга статті 102, частина перша статті 103, частина перша статті 105, частини перша, друга статті 108, стаття 111 Конституції України).

Також інформуємо, що згідно із Законом України «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України; вибори Президента України і Верховної Ради України в умовах воєнного стану забороняються (частина перша статті 10, частина перша статті 19).

Крім того, відповідно до пунктів 9, 31 частини першої статті 85, пунктів 19, 20 частини першої статті 106 Конституції України Президент України: вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни; приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, які затверджуються Верховною Радою України.

Правові засади введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану визначено Законом України «Про правовий режим воєнного стану».

Керуючись положеннями Конституції України та вказаного Закону Президентом України видано Указ від 24.02.2022 № 64, затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, яким в Україні введено воєнний стан (строк дії воєнного стану продовжувався указами Президента України від 14.03.2022 № 133, від 18.04.2022 № 259, від 17.05.2022 № 341, від 12.08.2022 № 573, від 07.11.2022
№ 757, 06.02.2023 № 58, від 01.05.2023 № 254, від 26.07.2023 № 451, від 06.11.2023
№ 734, від 05.02.2024 № 49, від 06.05.2024 № 271, від 23.07.2024 № 469).

Також, відповідно до статей 1, 2 та пунктів 3, 5 частини першої статті 24 Закону України «Про Службу безпеки України» Служба безпеки України – це державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України.

На Службу безпеки України покладається у межах визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, науково-технічного і оборонного потенціалу

України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці. До завдань Служби безпеки України також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень проти миру і безпеки людства, тероризму та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Служба безпеки України відповідно до своїх основних завдань зобов'язана: виявляти, припиняти та розкривати кримінальні правопорушення, розслідування яких віднесено законодавством до компетенції Служби безпеки України, проводити їх досудове розслідування; розшукувати осіб, які переховуються у зв'язку із вчиненням зазначених кримінальних правопорушень; забезпечувати захист державного суверенітету, конституційного ладу і територіальної цілісності України від протиправних посягань з боку окремих осіб та їх об'єднань.

До цього ж повідомляємо, що справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень є завданням адміністративного судочинства (частина перша статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України).

Окремо зазначаємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, а мають інформаційний характер.

Заступник Міністра Олександр БАНЧУК

СЕД АСКОД
**Міністерство юстиції України**
№ 129856/Б-27822/11.3.1 від 19.09.2024
Підписувач Банчук Олександр Анатолійович
Сертифікат 382367105294AF9704000000175A0500854ED602
Дійсний з 10.09.2024 14:27:45 по 10.09.2025 14:27:45

Сергій Пиняк 279-54-61

Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавством.

Bolgarchuk

**СЕКРЕТАРІАТ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини**

вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008, тел. (044) 298-70-33
E-mail: hotline@ombudsman.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 21661556

Роману Болгарчуку
openrequestsbolgarchukr@gmail.com

**Шановний пане Романе!**

У відповідь на Ваші електронні звернення, що надійшли до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений) та зареєстровані 16.09.2024 за №Б-34155.3/24 та 17.09.2024 №Б-34419.3/24, повідомляємо.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з частиною першою статті 17 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» Уповноважений приймає та розглядає звернення громадян України, іноземців, осіб без громадянства або осіб, які діють в їхніх інтересах, відповідно до Закону України «Про звернення громадян» (далі – Закон).

Інформуємо, що звернення адресуються тим органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у них питань.

Сферою застосування Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» є відносини, що виникають при реалізації прав і свобод людини і громадянина між громадянином України, незалежно від місця перебування, іноземцем чи особою без громадянства, які перебувають на території України, та органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими особами.

Відповідно до Конституції та законів України Уповноважений не наділений владними повноваженнями для безпосереднього вирішення порушених громадянами питань. Згідно зі статтею 4 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» його діяльність лише доповнює існуючі засоби захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, не відміняє їх і не тягне перегляду компетенції державних органів,

забезпечують захист та поновлення порушених прав і свобод відповідно до законодавства.

При здійсненні парламентського контролю за дотриманням конституційних прав і свобод людини і громадянина Уповноважений не наділений правом перебирати на себе функції інших державних органів та виходити за межі наданих йому повноважень.

Просимо врахувати надану інформацію, роз'яснення та з розумінням поставитися до того, що Уповноважений у своїй діяльності має дотримуватися вимог законодавства й не може виходити за межі наданих йому повноважень.

У разі незгоди з наданою відповіддю Ви можете оскаржити її в порядку, визначеному статтею 16 Закону України «Про звернення громадян».



Болгарчук Р



UB
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
№57404.4/Б-34155.3/24/49.2 від 20.09.2024
КЕП: Чубара О. С. 20.09.2024 16:33
368DC35ECECB2DC10400000047980100C7FA0300

**З повагою**
**Директор Департаменту**
**документального забезпечення**
**та роботи зі зверненнями** **Ольга ЧУБАРА**

BolgarchukR

*2 Відкрите звернення громадянина України до уповноваженого з прав люд ини від 15.11.2024*

СЕКРЕТАРІАТУ Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини
hotline@ombudsman.gov.ua

ЗВЕРНЕННЯ

Я, Болгарчук Р. Ю., громадянин України, висловлюю своє стурбування щодо відповіді на мої звернення від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений) та зареєстровані 16.09.2024 за №Б-34155.3/24 та 17.09.2024 №Б-34419.3/24 стосовно можливих порушень законодавства України вищими посадовими особами держави.

Розумію, що діяльність Уповноваженого, згідно зі статтею 4 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», лише доповнює існуючі засоби захисту **конституційних прав** і свобод людини і громадянина.

Ви пишете «…не відміняє їх і не тягне перегляду компетенції державних органів».

- Але я і не просив переглянути компетенцію, я просив діяти згідно Конституції України, міжнародного права та здорового глузду. А саме, як ви пишете: доповнити існуючі засоби захисту конституційних прав. Згідно яких потрібно проводити розслідування, та відсторонення від виконання обов'язків тих кому інкримінують державну зраду та низьку інших злочинів, яких завдяки безкарності як і жертв цих злочинів стає дедалі більше.

Нагадаю:

**Згідно зі статтею 106 п. 19 Конституції України**: *"Президент України: ... 19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань."*

Та **згідно зі статтею** 85. До повноважень Верховної Ради України належить**:** «*9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України*;»

*«Стаття 14* Міжнародний пакт про громадянські і по… | від 16.12.1966 *: " Всі особи є рівними перед судами і трибуналами. Кожен має право при розгляді будь-якого кримінального обвинувачення, пред'явленого йому, або при визначенні його права та обов'язків у будь-якому цивільному процесі на справедливий і публічний розгляд справи компетентним, незалежним і безстороннім судом, створеним на підставі закону. »*

Проте, якщо не помиляюсь, п'ятирічний термін президентства Володимира Зеленського офіційно закінчився **20 травня 2024 року**. Вибори президента не були проведені, а йому вже давно інкримінують державну зраду (Вагнергейт), за яку, згідно зі статтею 111 Конституції України**:**

*«Стаття 111. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним* ***державної зради*** *або іншого злочину.»,* він повинен був бути усунений з поста в порядку імпічменту.

Проте, складається враження, що майже всі державні інстанції, до яких я звертався, не виконують навіть своїх прямих обов'язків, що викликає серйозні побоювання щодо дотримання прав і свобод громадян, особливо в умовах воєнного стану.

Зокрема згідно з Закону Про Уповноваженого Верховн… | від 23.12.1997 № 776/97-ВР
**Ст. 17.** Розгляд звернень до Уповноваженого

При розгляді звернення Уповноважений:

«1) відкриває провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина;

2) роз'яснює заходи, що їх має вжити особа, яка подала звернення Уповноваженому;

3) направляє звернення за належністю в орган, до компетенції якого належить розгляд справи, та контролює розгляд цього звернення;»

Чи було відкрите впровадження? Як що ні, то хто повинен понести за це відповідальність?

Я, як звичайний громадянин, не маю таких повноважень як Уповноважений. Тому і звернувся. Але виника питання чи звертався уповноважений, маючи більше прав, згідно зі **Ст 22.** Обов'язок співпраці з Уповноваженим до органів державної влади, чи знехтував таким правом і відніссся до своєї роботи безвідповідально.

І на останок я приводжу конкретні факти, з якими потрібно розібратися. І які, як розумію, входять до обов'язків уповноваженого Наприклад **Ст. 3.** Мета парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина

«*1) захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України;»*

*4) сприяння приведенню законодавства України про права і свободи людини і громадянина у відповідність з Конституцією України, міжнародними стандартами у цій галузі;»*

Таким чином підняті питання порушені *Конституції України* не були розглянуті належним чином. Уповноваженний знехтував своїми обов'язками прописаними у Законодавстві. Війна йде, люди гинуть, а президент, якому інкримінували державну зраду (Вагнергейт) по факту узурпував владу, оскільки не було виборів, і не об'явив стан війни Згідно зі статтею 106 п. 19 Конституції України. Я вже мовчу про корупцію, кумівство та ін… до якого Володимир Зеленський, вірогідніше за все, теж причетний.

## Виникають питання:

1. Які конкретні дії було вжито Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини для доповнення існуючих засобів захисту моїх конституційних прав, порушених у ситуації, описаній у моєму зверненні, в межах його повноважень?
2. Чи не вважаєте ви, що відсутність розслідування щодо наведених мною фактів, які можуть свідчити про порушення законодавства України вищими посадовими особами держави, є прямим порушенням ваших обов'язків? Зокрема згідно зі статтею 367 КК України (Службова недбалість).
3. Чи не розглядаєте ви можливість бездіяльності державних органів у розслідуванні викладених мною фактів як сприяння геноциду української нації, шляхом ігнорування дій, що призводять та можуть призвести до ще більшої кількості загиблих і постраждалих громадян України?

Як що не працюють закони України і гарант Конституції сам її порушує, то чому він, згідно *Ст. 14* Міжнародний пакт про громадянські і по… | від 16.12.1966 *: "* Не відповідає перед міжнародним судом *і трибуналом?* Де цей *«справедливий і публічний розгляд справи компетентним, незалежним і безстороннім судом, створеним на підставі закону.»?*

## Прошу:

1. **Розглянути повторно моє звернення від** 16.09.2024 за №Б-34155.3/24, та 17.09.2024 №Б-34419.3/24 і всі надані до них додатки. **Надіслати згідно з Ст. 7 Закону України "Про звернення громадян" та Ст. 17, 22** Закону Про Уповноваженого … | від 23.12.1997 № 776/97-ВР до інших компетентних органів державної влади звернення та факти. Надати копії листів-направлень та вказати конкретні органи, до яких було переслано звернення мені.
2. **Згідно з Ст. 3, 17.** Закону Про Уповноваженого … | від 23.12.1997 № 776/97-ВР відкрити провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина. Надати мені номер відкритого впровадження.
3. Згідно законодавства (пошукайте хоч ці статті самостійно) вжити заходів для відновлення порушених мною прав.
4. Розглянути ситуацію з дотриманням прав людини в Україні та розробити рекомендації щодо її поліпшення. Зокрема усунення від влади злодіїв, зрадників, хабарників та ін.

які повинні понести особливо суворе покарання, особливо зважаючи на те, що вели свою діяльність у період війни.

5. Співпрацювати з міжнародними організаціями та іншими державними органами з питань прав людини.

Відсутність чіткої та аргументованої відповіді з боку СЕКРЕТАРІАТУ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на ці запитання змусить мене зробити висновок про Вашу бездіяльність та можливу причетність до приховування злочинів, що може кваліфікуватися згідно зі статтями 367, 396 та іншими статтями Кримінального кодексу України, а можливо і порушенням міжнародного права.

**Лишаю за собою право**:

- звертатися до інших державних органів України, а також міжнародних організацій з метою встановлення законності та справедливості.
- оприлюднювати ці звернення та відповіді на них.

**Додатки**:

1 Відкрите звернення громадянина України від 5.2.2024.docx (google.com).
2 Відкрите звернення громадянина України від .docx - Google Документы
3 Відкрите звернення громадянина України від 11.9.2024 — на сайті wordpress.com BolgarchukR
Влада. Зеленький. Звернення та відповіді Болгарчук Р.Ю. (Документ Google диск).

Посилання на інші додатки та відповіді на звернення (папка Google диск).

**15.11.2024** Болгарчук Р. Ю.

***11.12.2024 DocNet: Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини - (Вихідний №75706.4/Б-46139.3/24/49.2 від 10.12.2024)***

**megapolis@ombudsman.gov.ua**
11 дек. 2024 г., 08:34 (1 день назад)
кому: мне

Це повідомлення згенеровано системою електронного документообігу. Відповідь прохання надсилати в залежності від змісту повідомлення.

**СЕКРЕТАРІАТ**
**Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини**
вул. Інститутська, 21/8, Какая м. Київ, 01008, тел. (044) 298-70-33
E-mail: hotline@ombudsman.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 21661556

**Шановний пане Романе**

У відповідь на Ваше електронне звернення, що надійшло до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений) та зареєстровано 29.11.2024 за № Б-46139.3/24, повідомляємо.

Звернення адресуються тим органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у них питань.



BolgarchukR

У листі Секретаріату Уповноваженого від 20.09.2024 № 57404.4/ Б-34155.3/24/49.2 Вас поінформовано про сферу застосування Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Ще раз звертаємо Вашу увагу, що при здійсненні парламентського контролю за дотриманням конституційних прав і свобод людини і громадянина відповідно до Конституції та законів України Уповноважений не наділений правом перебирати на себе функції інших державних органів, виходити за межі наданих йому повноважень.

Уповноважений не може підміняти орган до виключної компетенції (дискреційних повноважень) якого віднесено прийняття рішення з тих чи інших питань, оскільки такі дії виходили б за межі визначених йому законодавцем повноважень.

Відповідно до статті 28 Закону України «Про звернення громадян» Уповноважений, відповідно до своїх повноважень, здійснює контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян.

Як вбачається із змісту Вашого звернення, Ви вживали заходів для вирішення порушених у ньому питань та звертались до органів державної влади, до компетенції яких належать проблемні питання. За наслідками розгляду цих звернень, Вас було повідомлено про їх результати.

Зауважуємо, що незгода з викладеною у відповіді, наданою за результатами розгляду звернення громадянина, позицією органу державної влади, підприємств, установ, організацій та їх посадових (службових) осіб не

може вважатися порушенням прав особи на направлення звернення та отримання на нього відповіді.

UB
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
№75706.4/Б-46135 від 10.12.2024 15:50
КЕП: Чубара О. С. 10.12.2024 15:50
368DC...

Визначення кількості та якості заходів, які вживає компетентний орган, порядок прийняття ним відповідних рішень, порядок та обсяги застосування заходів реагування належить до компетенції відповідного органу та визначається спеціальними законами, що регулюють ті чи інші правовідносини, а не Законом України «Про звернення громадян».

Така сама правова позиція викладена у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 25.09.2019 № 814/2467/17. Зокрема, у цій постанові суд зазначив, що незгода заявника зі змістом відповіді не може свідчити про порушення вимог Закону України «Про звернення громадян».

Згідно із статтею 16 Закону України «Про звернення громадян» скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

Також інформуємо, що відповідно до статті 12 Закону України «Про звернення громадян» його дія не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним,

цивільним процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до судових рішень», «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про виконавче провадження», Кодексом адміністративного судочинства України.

Пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, не належить до компетенції Уповноваженого.

Окрім того зауважуємо, що відповідно до вимог статей 5 і 16 Закону України «Про звернення громадян» на заявника покладено обов'язок належним чином оформити звернення (скаргу). Електронне звернення є різновидом письмового звернення, а отже вимоги до його оформлення такі ж, як і до письмового звернення.

Звертаємо увагу, що Ваше електронне звернення не містить додатків. Для ознайомлення з текстом, який вони містять, працівникам Секретаріату Уповноваженого потрібно перейти за вказаними у тексті звернення посиланнями.

Отже, в контексті викладеного зазначаємо, що Секретаріат Уповноваженого відповідно до Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» є одним із суб'єктів, які безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи із забезпечення кібербезпеки.

UB
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
№75706.4/Б-46139.3/24/49.2 від 10.12.2024
КЕП: Чубара О. С. 10.12.2024 15:50
368DC35ECECB2DC1040000004798010OC7FA0300

У зв'язку зі збройною агресією російської федерації значно зросла кількість кібератак на державні та приватні підприємства, установи й організації, зокрема і з метою порушення безпеки та штатного режиму функціонування комунікаційних чи технологічних систем.

Через таку деструктивну активність посадові особи Секретаріату Уповноваженого під час роботи з інформацією в електронному вигляді, з метою уникнення випадків кіберінциденту не переходять за адресами у посиланнях, що розміщені у текстах звернень громадян.

Беручи до уваги викладене, а також межі компетенції Уповноваженого, передбачені Законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», правові підстави для вжиття заходів реагування за Вашим зверненням наразі відсутні.

У разі незгоди з наданою відповіддю Ви можете оскаржити її в порядку, визначеному статтею 16 Закону України «Про звернення громадян».

**З повагою**
**Директор Департаменту**
**документального забезпечення**
**та роботи зі зверненнями** **Ольга ЧУБАРА**

Шиманська Лариса 298 70 67

UB
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
№75706.4/Б-46139.3/24/49.2 від 10.12.2024
КЕП: Чубара О. С. 10.12.2024 15:50
368DC35ECECB2DC1040000004798010OC7FA0300

**Міністерству оборони України.** **zvernmou@post.mil.gov.ua**
Добрий день. Звернення повертається без розгляду, оскільки не адресовано Міністерству оборони України.

З повагою
Управління по роботі зі зверненнями громадян
та доступу до публічної інформації

***Переробив надіслав до Міністерству оборони України.***

Врахував розглянуті у зверненні моменти які саме входять і стосуються компетенції Міністерства оборони України, згідно чинного законодавства і фактичною війною, яка йде в Україні вже більше ніж 2 роки, але за рахунок наведених у зверненні факторів війна не об'явлена. Наголосив, що міністерство оборони нажаль можливо змушене, керуючись своїми повноваженнями, звісно виключно у законний спосіб, встановити справедливість та згідно чинного законодавства, зокрема Конституції України визнати президента і раду, не дійсними, зокрема зважаючи на те, що термін правління останніх закінчився. При цьому потрібно безпосередньо співпрацювати з міжнародними помічниками для отримання військової допомоги безпосередньо без заангажованих та корумпованих політиків.

***23.09.2024 отримав відповідь на звернення «... від 29.10.2024» від zvernmou@post.mil.gov.ua***

«Добрий день. Звернення повертається без розгляду, оскільки не адресовано Міністерству оборони України.
З повагою
Управління по роботі зі зверненнями громадян
та доступу до публічної інформації»

***09.11.2024 те саме звернення від 23.09.2024 до zvernmou@post.mil.gov.ua Але підписане***

Супровідна примітка коментар до звернення.

Надсилаю своє звернення повторно, з дотриманням усіх необхідних вимог. Звернення підписане власноручно та додатково засвідчене моїм кваліфікованим електронним підписом (КЕП) через сервіс https://czo.gov.ua/sign у форматі ASIC-E.

Я, Болгарчук Р. Ю., громадянин України, звертаюся вже у друге до Міністерства оборони України з приводу незаконних дій президента України Володимира Зеленського, які, на мою думку, становлять загрозу для нашої держави та демократичних цінностей українського народу, **а також підривають обороноздатність України**. Це вже 4 моє звернення у різні інстанції.

Попередні мої звернення від 05.02.2024, 24.03.2024 та 11.09.2024, (посилання на звернення і відповіді та інший матеріал додаються), не дали належного результату. Відповіді державних органів (викладені у попередніх зверненнях), у тому числі СБУ, не дають підстав вважати, що вони готові проводити об'єктивне розслідування та діяти згідно з законом.

**Згідно зі статтею 106 п. 19 Конституції України**: *"Президент України: ... 19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань."*

Болгарчук Р

Та **згідно зі статтею** 85. До повноважень Верховної Ради України належить**:** «*9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;*»

Проте, якщо не помиляюсь, п'ятирічний термін президентства Володимира Зеленського офіційно закінчився **20 травня 2024 року**. Вибори президента не були проведені, а йому вже давно інкримінують державну зраду (Вагнергейт), за яку, згідно зі **статтею 111 Конституції України:**

*«Стаття 111. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним **державної зради** або іншого злочину.»,* він повинен був бути усунений з поста в порядку імпічменту.

***ЗВЕРНЕННЯ (23.09.2024) 09.11.2024 до zverntmou@post.mil.gov.ua***

З огляду на вищевикладене виникають наступні питання:

1. Чи є дії президента Зеленського, як Верховного Головнокомандувача ЗСУ, законними, враховуючи обставини, викладені вище та у попередніх зверненнях?

Війна в Україні триває вже понад десять років, починаючи з 2014 року, коли Росія анексувала Крим і розпочала військові дії на сході України, в регіоні Донбасу. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну розпочалося 24 лютого 2022 року. Загинули і продовжують гинути тисячі українців. Країна, у тому числі оборонний сектор, несе величезні втрати, а стан війни необ'явлений.

2. На яких підставах було звільнено генерала Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ, якщо президент Зеленський, вірогідно, не мав на це законних повноважень?

3. Чи не є виконання Міністерством оборони України наказів президента Зеленського, якому інкримінується державна зрада, співучастю у злочині?

4. Чи ведеться розслідування щодо законності звільнення генерала Залужного та дій президента Зеленського у військовій прокуратурі? Відсутність такого розслідування може бути розцінена як порушення ст. 7 Закону України "Про звернення громадян" та ст. 367 КК України (Службова недбалість). Або навіть співучасть у злочині та покриття зрадників та злочинців у владі. Зокрема, згідно з Кримінальним кодексом України:

- Стаття 396: *"Приховування злочину - умисне приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину, вчиненого іншою особою... карається..."*
- Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

5. У ст. 7 Закону України "Про звернення громадян *чітко прописано: "Якщо питання, порушені в одержаному... зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення*." Та

Стаття 40 Конституції України. «*Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.*» Куди, якщо це не в їх компетенції, Міністерству оборони України переслало моє «3 Відкрите звернення громадянина України від 11.9.2024»?

Прошу:

1. Надати мені письмові роз'яснення щодо вищевикладених питань, посилаючись на конкретні статті Конституції та законів України.

2. Надати мені інформацію про те, які дії вживає Міністерство оборони, військова прокуратура України для забезпечення законності та порядку в Збройних Силах України, враховуючи можливе перебування на посаді Верховного Головнокомандувача особи, якій інкримінується державна зрада, низька скандалів з призначеннями та відсутності покарання осіб знищуючих обороноздатність країни. Зокрема такі сумно відомі фамілії як Безугла, Резніков, Єрмак та ін. особи приближені Володимиру Зеленському. Складається враження що вони не просто некомпетентні а працюють на ворога.

3. Роз'яснень стосовно НЕ оголошення стану війни, відповідно до ст. 85 п.9 Конституції України та необхідність передачі влади військовим у такий критичний період який триває вже не один рік і стан в країні стає дедалі гірше.

4. Проінформувати мене про хід розслідування у військовій прокуратурі щодо Вірогідний зради Володимира Зеленського пов'язаного зі так званою справою «Вагнергей» та інших вірогідних правопорушень наприклад законності звільнення генерала Залужного та дій президента Зеленського, якщо таке розслідування ведеться. Якщо ні, то пояснити чому і хто у цьому винен. Притягнути винних до відповідальності. На період розслідування підозрюваних звільнити від виконання повноважень. ст. 367 КК України (Службова недбалість), Стаття 396, Стаття 396 **та ін.**

Якщо не помиляюся, нещодавні зміни до статті 367 передбачають, що якщо службова недбалість призвела до загибелі людини, покарання може бути у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також зі штрафом від двох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без нього.

Нагадаю у нас досі гинуть тисячі, а війна не об'явлена, винні не покарані, розслідування (зокрема як я розумію з попередніх відповідей СБУ) не ведуться.

**Додатки**:

1 Відкрите звернення громадянина України від 5.2.2024.docx (google.com).
2 Відкрите звернення громадянина України від .docx - Google Документы
3 Відкрите звернення громадянина України від 11.9.2024 — на сайті wordpress.com BolgarchukR
Влада. Зеленький. Звернення та відповіді Болгарчук Р.Ю. (Документ Google диск).

Посилання на інші додатки та відповіді на звернення (папка Google диск).

**Лишаю за собою право**:

- звертатися до інших державних органів України, а також міжнародних організацій з метою встановлення законності та справедливості.

оприлюднювати це звернення та відповіді на нього.

04.10.2026 ***Влада. Зеленський. Звернення та відповіді Болгарчук Р.Ю 2024.docx-3***



Болгарчук Р.

***Відповіді на звернення до Міноборони України 09.11.2024 (29.10.2024)***

Від МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ від 12.2024 на звернення з підписом від 09.11.2024 (29.10.2024)

УПРАВЛІННЯ ПО РОБОТІ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН ТА ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ від 05.12.2024

повідомлення
Входящие
Поиск всех сообщений с ярлыком Входящие
Удалить ярлык Входящие из данной цепочки
**zvernmou@post.mil.gov.ua**
5 дек. 2024 г., 14:27 (7 дней назад)
кому: мне
З повагою
Управління по роботі зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації

До Міністерства оборони України надійшло електронне звернення від громадянина Болгарчука Р.Ю.

Інформуємо, що 4 питання у зверненні не належить до компетенції Міністерства оборони України.

При цьому необхідно ураховувати, що відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Беручи до уваги викладене, відповідно до статті 7 Закону України "Про звернення громадян" пересилаємо згадане звернення для розгляду за належністю в межах компетенції до Офісу Генерального Прокурора.

Додаток: на 5 арк., лише першому адресату.

Начальник Управління по роботі зі зверненнями
громадян та доступу до публічної інформації
Наталія ЮРЧЕНКО

Ганна Храпач (044) 271-37-05

ДОКУМЕНТ СЕДО
Сертифікат
3F1FC22062171FDF04000000A34D0000004220200
Підписувач Юрченко Наталія Володимирівна
Дійсний з 13.09.2024 16:52:57 по 12.09.2025 16:52:57

Управління по роботі зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації
220/63/Вих3ВГ/2868 від 05.12.2024 13:27

Від Київської міської прокуратури. 16.12.2024 з Офісу Генерального прокурора
*Отримав листа поштою 31.12.2024. Ось його зміст:*

04.10.2026 ***Влада. Зеленський. Звернення та відповіді Болгарчук Р.Ю 2024.docx-3***

Київською міською прокуратурою розглянуто в межах компетенції Ваше звернення від 16.12.2024, яке надійшло з Офісу Генерального прокурора.

Повідомляю, що процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях щодо суб'єктів визначених у Вашому зверненні, Київською міською прокуратурою не здійснюється.

Київська міська прокуратура
23.12.2024 №31/2-2208ВИХ-24
31/2-10574-24

Начальник відділу Олексій БОГДАНОВ

Я. Висновок і ряд питань можливо потрібно було б надіслати до Київської міської прокуратури: office@kyiv.gp.gov.ua ?

Тобто, як я зрозумів, таке важливе питання Міністерство оборони Надіслала до Генерального штабу, звідти в свою чергу Його переадресували Київський міський прокуратурі Київська міська прокуратура таким не займається. І знову ж таки виникає ряд питань якщо «не здійснюється» то навіщо тоді офіс генерального прокурору переслав листа до Київської прокуратури. Чому він не надіслав листа у організацію де здійснюється. І взагалі Невже суб'єкти які описані у зверненнях не є громадянами України? Чи може викладених підозр недостатньо для відкриття кримінальної справи? Чому звернення знову загубилося і його згідно закону не надіслали до відповідних установ?

ДЕПАРТАМЕНТ ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ від 11.12.2024

*Прийшло два аналогічних листа тому обидва тут не буду переказувати. Відрізняється лише початок…*

Шановний пане Романе!

Відповідно до листа Київської спеціалізованої прокуратури від 01.11.2024 № 5327ВИХ-24 та за дорученням керівництва Міністерства оборони України у Департаменті юридичного забезпечення розглянуто Ваше звернення (зареєстроване у міністерстві 18.12.2024 за № Б-169527/1) в частині необхідності оголошення в Україні стану війни з огляду на широкомасштабну агресію російської федерації, а також необхідності (на Вашу думку) "передачі влади військовим".

За результатами розгляду повторно (на додаток до вих № 220/17/ВихЗВГ/143 від 11.12.2024) інформуємо про таке…..

За дорученням керівництва Міністерства оборони України у Департаменті юридичного забезпечення розглянуто Ваше звернення в частині необхідності оголошення в Україні стану війни з огляду на широкомасштабну агресію російської федерації, а також необхідності (на Вашу думку) "передачі влади військовим".

За результатами розгляду інформуємо про таке.

Оголошення стану війни в Україні є спільною відповідальністю



Болгарчук Р.

Президента України та Верховної Ради України. Відповідно до пункту 9 статті 85 Конституції України Верховна Рада України має виключні повноваження оголошувати стан війни за поданням Президента України.

Цей процес передбачає, що рішення про оголошення стану війни приймається на найвищому рівні державної влади, враховуючи всі можливі наслідки та необхідність захисту національних інтересів.

Оголошення війни в міжнародному праві регулюється кількома ключовими документами (принципами):

Гаазька конвенція про початок військових дій 1907 року (згідно із приписами цієї Конвенції початок воєнних дій між державами не повинен починатися без попереднього і недвозначного попередження у вигляді мотивованого оголошення війни або у формі ультиматуму з умовним оголошенням війни);

Статут ООН (згідно зі статтею 51 Статуту ООН держави мають право на індивідуальну або колективну самооборону у випадку збройного нападу до тих пір, поки Рада Безпеки ООН не здійснить необхідні заходи для підтримання міжнародного миру та безпеки);

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 3314 1974 року (резолюція визначає агресію як використання збройної сили однією державою проти суверенітету, територіальної цілісності або політичної незалежності іншої держави).

Тобто, оголошення війни – це визначений міжнародним правом обов'язок держави-агресора перед початком вторгнення (військової інтервенції), при цьому, зазвичай, сторона захисту обмежується введенням правового режиму воєнного стану та проведенням мобілізації. Тому (замість оголошення стану війни) в Україні 24 лютого 2022 року для відсічі збройної агресії, захисту суверенітету і територіальної цілісності України введено воєнний стан. Воєнний стан надає вищому керівництву держави та військовому командуванню необхідні повноваження для захисту країни від агресії.

Крім того, оголошення стану війни може мати серйозні міжнародні наслідки, включаючи вплив на дипломатичні відносини та економічні санкції, при цьому, воєнний стан є більш гнучким інструментом для управління кризою.

Як зазначено вище, оголошення війни, зазвичай, передбачає, що саме держава-агресор офіційно оголошує війну іншій державі. В даному випадку, Україна захищається від агресії, і введення воєнного стану дозволяє ефективно реагувати на воєнні загрози.

Таким чином, введення воєнного стану забезпечує необхідні правові та адміністративні механізми для захисту України без формального оголошення стану війни.

Щодо передачі влади "військовим", то необхідно зауважити, що в Україні діє правовий режим воєнного стану, організаційно-правові засади якого

унормовані Законом України “Про правовий режим воєнного стану”. Воєнний стан надає вищому військово-політичному керівництву держави, військовим адміністраціям та військовому командуванню додаткові повноваження для забезпечення оборони та національної безпеки. Однак, це не означає повної передачі влади “військовим”, оскільки конституційні органи державної влади продовжують функціонувати.

З повагою

Заступник директора Департаменту –
начальник управління нормотворчої
діяльності та законодавства у сфері оборони
Департаменту юридичного забезпечення
Міністерства оборони України
полковник юстиції Кирило ГАНКЕВИЧ

ДОКУМЕНТ СЕДО
Сертифікат 5B77CE19CBB35C64040000002213000A41F0100
Підписувач Ганкевич Кирило Борисович
Дійсний з 14.04.2023 18:30:44 по 14.04.2025 18:30:44

Департамент юридичного забезпечення Міністерства оборони України
220/17/ВихЗВГ/143 від 11.12.2024 14:18

Геннадій Куцак +380 67 554 32 99 (80 152)

Я. 12.12.2024 Надіслав на електрону адресу повідомлення про отримання з таким змістом.

Дякую за детальну розгорнуту відповідь. Деякі моменти я не знав, ваші детальні роз'яснення з посиланнями дали мені змогу розібратися. Хоча виникли інші питання. А на деякі так і не отримав відповіді. Наприклад по справі операції з вагнерівцями.

Але не хочу вас турбувати. Особливо враховуючи те, що іде війна у Міністерства оборони нажаль роботи, як розумію, більше ніж достатньо.

Шкода тільки що ваша праця, і безцінні життя людей можливо загублені дарма, як що виявиться що країною керують або дійсно зрадники, або просто недолугі люди, які замість того, щоб дати відсіч ворогу думали то за велике «крадівництво», то готувалися до травневих шашликів. Люди яким інкримінували державну зраду, але так і не відсторонили від управління. Але не буду переказувати все вищезгадане.

Дійсно, справа більше відноситься до компетенції СБУ, Конституційного Суду України, прокуратури, та ін… незважаючи на те, що стосується і військових, оскільки вважаю що некомпетентність, зрада сильно підриває нашу обороноспроможність і як що б у владі були грамотні люди, то ми би цю війну давно виграли. А так думають не за життя людей та країну, а за, як ви написали: «…вплив на дипломатичні відносини та економічні санкції, при цьому, воєнний стан є більш гнучким інструментом для управління кризою.»

Що що, а от кризою, у нас управляти навчилися дуже добре...

04.10.2026 ***Влада. Зеленський. Звернення та відповіді Болгарчук Р.Ю 2024.docx-3***



Болгарчук Р

Від МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНЕ ЮРИДИЧНЕ
Управління Генерального ШТАБУ Збройних сил України від 20.12.2024 № 316/5370

Шановний пане Романе!

У Центральному юридичному управлінні Генерального штабу Збройних Сил України за дорученням та в межах компетенції опрацьовано Ваше звернення до Міністерства оборони України від 09.11.2024 щодо надання роз'яснення стосовно законності дій Президента України щодо звільнення генерала Залужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил України та не оголошення стану війни.

За результатами опрацювання зазначається, що вирішення вищевказаного питання не належить до компетенції Генерального штабу Збройних Сил України.

Однак в порядку інформування зазначається наступне.

Статтею 106 Конституції України, зокрема визначено, що Президент України вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни, а також призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань.

Стаття 85 Конституції України визначає, що до повноважень Верховної Ради України, зокрема належить оголошення за поданням Президента України стану війни.

Ураховуючи зазначене, питання щодо оголошення стану війни та звільнення з посад вищого командування Збройних Сил України належать до компетенції Президента України.

*Довідково. Листи Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України не є нормативно-правовими актами, не встановлюють правових норм та мають інформаційний характер.*

З повагою

Заступник начальника Централь управління Генерального штабу Збройних С полковник юстиції

Олександр ПРИХОДЬКО

Володимир Приходько т. ___

*Я. Поки що вирішив їм не відповідати але думки у голос занотую*

Звісно президент має право згідно 106 та 85 статей Конституції і призначати, і звільняти, і оголошувати стан війни. Але наскільки це доцільно І до яких наслідків призводить. До чиїх компетенцій належить розслідування можливих злочинів президента Зокрема вірогідної державної зради та саботажу. Державна зрада президента до речі прописана теж у Конституції. І за це мають бути відповідні дії. А мені дають відповідь на кшталт – «водій має право їхати». Це ніхто і не заперечує. Але чи має право їхати водій якщо такий рух призводить до аварії і загибелі людей. Хоча дана аналогія некоректна. Навряд чи водій може призвести до такої кількості загиблих як президент зрадник, корупціонер, або просто недолуга людина. Я нікого не звинувачую але спостерігаючи за ситуацією яка коїться в



Болгарчук Р.

нашій країні у тому числі завдяки дії нашого верховного керівництва такі припущення очевидні.

### 10.10.2024 ВНЮ№4 ДРУП ГУНП

Підполковнику поліції Михайлу Кабаненку було складено та підписана мною пояснення. Яке я передав старшому лейтенанту поліції Якуніну Ільї Олександровичу

По суті заданих мені питань можу повідомити наступне… Хочу сказати, що я звернувся до відділення поліції із зверненнями яка зареєстрована за №14335 від 30.09.2024 з метою інформування та фіксації

Болгарчук Р

## 7 § Висновки

На основі детального аналізу матеріалів даної збірки, що містить відкриті звернення громадянина Болгарчука Р.Ю. за період 2024–2025 років та офіційні відповіді державних органів України, можна зробити наступні підсумкові висновки:

1. Системність та предметика правової кампанії Протягом вказаного періоду автором було реалізовано послідовну спробу задіяти внутрішні правові та конституційні механізми для захисту законності та притягнення вищого керівництва держави до відповідальності. Звернення охоплюють ключові резонансні питання:
2. Підозри у вчиненні державної зради (зокрема за статтею 111 Кримінального кодексу України у зв'язку зі зривом спецоперації Вагнергейт та розформуванням/розмінуванням оборонних рубежів на Півдні України, Чонгар).
3. Питання дотримання норм Конституції України щодо п'ятирічного терміну президентських повноважень та аналіз процедур відсторонення або імпічменту (ст. 111 Конституції України).
4. Правова оцінка тривалого продовження режиму воєнного стану замість оголошення стану війни (ст. 85 п. 9 та ст. 106 п. 19 Конституції України) та відсутності передачі військово-управлінських функцій Генеральному штабу ЗСУ.
5. Факти кумівства, кадрові призначення партнерів із Студії Квартал 95 на державні посади, офшорні активи (згідно з матеріалами Pandora Papers) та факти ігнорування повісток у 2014-2015 роках.
6. Характер та правова кваліфікація відповідей державних інстанцій Офіційна переписка з ведомствами виявила чітку тенденцію до формального розгляду та відмови у відкритті проваджень:
7. Державне бюро розслідувань (ДБР) та Служба безпеки України (СБУ) відмовилися вносити відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) відповідно до ст. 214 КПК України, зазначаючи про відсутність об'єктивних даних або посилаючись на право недоторканності Президента під час виконання повноважень (ст. 105 Конституції України).
8. Міністерство юстиції та Міністерство оборони України надали роз'яснення щодо нормативної бази імпічменту та воєнного стану, однак заявили, що вирішення питань про відсторонення посадових осіб чи зміну військово-політичного курсу виходить за межі їхніх дискреційних повноважень.
9. Секретаріат Конституційного Суду України та Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини роз'яснили, що процедура імпічменту або перевірка конституційності дій Президента і Верховної Ради може ініціюватися виключно народними депутатами України (більшістю від конституційного складу), а звернення окремого громадянина не є процесуальним приводом для відкриття таких проваджень.
10. Офіс Генерального прокурора та Генеральний штаб ЗСУ перенаправляли звернення за підслідністю до структур нижчого рівня (Київська міська прокуратура, Нацполіція), які у свою чергу констатували відсутність повноважень щодо розслідування дій вищих посадових осіб.
11. Інституційний тупик правової системи Збірка матеріалів документально фіксує наявність замкненого кола в українській правозастосовній практиці під час війни: громадянин позбавлений реального механізму ініціювати перевірку дій Президента, оскільки силові органи посилаються на недоторканність за ст. 105 Конституції України, а парламентські та судові процедури імпічменту за ст. 111 Конституції України заблоковані через відсутність політичної волі у Верховній Раді.

12. Практичне та юридичне значення зібраного матеріалу Зібраний архів звернень і відповідей є офіційним підтвердженням того, що громадянин вичерпав усі доступні національні засоби правового захисту. Це створює юридичне підґрунтя для подачі скарг до міжнародних правозахисних інституцій (ЄСПЛ, Комітет з прав людини ООН), а також залишається цінним документальним свідченням спроби відновити законність через офіційні державні процедури.

Болгарчук Р

**Повний зміст.**

Передмова. 2
Зміст 4
1 § Відкрите звернення громадянина України від 22.1.2024 6
1 ЗВЕРНЕННЯ 6
1 - Кумівство. 6
2 – Офшори. 6
3 - Уникнення призову. 7
**4 – Вагнергейт** («державна зрада»), 7
Новини України: Зеленському закидають "державну зраду" через справу вагнерівців - YouTube 7
Зеленський не просто порушив закон, а дійшов до державної зради, - Бутусов - YouTube 8
5 - Деякі приклади професійної некомпетентності, легковажності, недбалості, деструктивних рішень. Зловживання службовим становищем. Порушенням Конституції. 8
Нетривожна паніка від Зеленського - видихайте, і на шашлики! - YouTube 8
"Шашлики на травневі" 2.0. Зеленський зриває мобілізацію? // Без цензури // Цензор.НЕТ - YouTube 8
Вибачення за шашлики. Чому Зеленський не працює? - YouTube 8
Топ-10 порушень Конституції Зеленським. Альтернативне привітання до свята від президента. СПЕЦВИПУСК - YouTube 8
Нельзя дать Зеленскому и его нардепам спрыгнуть – Виталий Шабунин - YouTube 8
Конституція України | від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (rada.gov.ua) 9
Резюмуючи. 9
1 Кумівство. 9
4. Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем - Кримінальний кодекс України | Protocol 9
2 Офшори. 9
3 - Уникнення призову. 10
**4 – Вагнергейт** («державна зрада»), 10
5 - Деякі приклади професійної некомпетентності, легковажності, недбалості, деструктивних рішень. Зловживання службовим становищем. Порушенням Конституції. 10
Аналіз та висновки. 11
На підставі усього вищезазначеного, заявляю 11
Прошу негайно: 12
1. Донести це звернення до всіх причетних. 12

Болгарук Р

2. Відсторонити Зеленського та його офіс від виконання обов'язків до отримання результатів розслідування. 12
3. Провести імпічмент президента Зеленського. 12
4. У випадку визнання Зеленського та інших винними, 13
5. Відшкодувати мені та іншим громадянам збитки. 13
Лишаю за собою право 13
https://drive.google.com/drive/folders/1lzFw01OD-q7UC7DBEffhqNDX_khe48QI?usp=sharing 14
Відповіді на 1 звернення 15
Від ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ (вх. Б-750_п-24 від 12.02.2024) 15
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ, РОЗТАШОВАНЕ У МІСТІ ПОЛТАВІ (ТУ ДБР у м. ПОЛТАВІ) 15
ТРЕТІЙ СЛІДЧИЙ ВІДДІЛ (з дислокацією у м. Дніпрі) 15
Роману БОЛГАРЧУКУ 15
12.02.2024 МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 16
2 § Відкрите звернення громадянина України від 24.3.2024 18
2 ЗВЕРНЕННЯ 18
1 відповідь від «МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ» № 29990/Б-4886/7.1.5 від 24.02.2024. 18
2 відповідь від (ТУ ДБР у м. ПОЛТАВІ) № Б-750/П-24/15-02-3-776/24 від 22.02.2024 19
Аналіз відповідей та ситуації у країні. 19
Додаткові об’єктивні матеріали з відкритих джерел. 21
Відео від 7.3.2024 Сотні МІЛЬЙОНІВ за контент: чий продакшн отримує кошти від каналу Рада (youtube.com) BIHUS Info 1,06 млн підписників. До цього відео 16000 лайків 21
Ще напередодні війни. 21
Зеленський порушив закон … 21
Прошу ВЖЕ В ДРУГЕ: 22
Крім того прошу: 23
Лишаю за собою право 23
Відповіді на 2 звернення 25
02.05.2024 лист Відповідь з СБУ 25
05.04.2024 ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ №Б712-24-778 25
openrequestsbolgarchukr@gmail.com. 25
Від РАДА по Укрпочті 1.04.2024 27
АПАРАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 27
Управління з питань звернень громадян 27
3 § Відкрите звернення громадянина України від 11.9.2024 28
3 ЗВЕРНЕННЯ 28



Болгарчук Р.

Стосовно відповіді на моє друге звернення. ... 28
Офшори та незадекларовані активи. ... 29
Ухилення від мобілізації. ... 29
І ще раз зрив операції «Вагнерґейт». Пошукаю замість «експертів» з СБУ. ... 30
У Конституції ЛИШЕ 105 стаття? ... 30
Висновки відповіді на лист з СБУ від 23.04.2024. ... 31
У підсумку. ... 31
Як що не імпічмент, то згідно закону трибунал. Оскільки йде війна! ... 32
Прошу. ... 34
1 Відсторонити корумповану незаконну та некомпетентну владу від управління країною. ... 34
2 Оголосити стан війни, замість військового стану. ... 35
3 Згідно з ст. 40 Конституції України, ст. 7 ЗАКОНу УКРАЇНИ Про звернення громадян та ст. 18. ЗАКОНу УКРАЇНИ Про звернення громадян дати мені обґрунтовані відповіді на питання які я підіймав у всіх трьох зверненнях, але так і не отримав повноцінної аргументованої відповіді. ... 35
4 Працездатність державних установ. ... 35
5 Сприяти вирішенню цих проблем. Встановлення закону, порядку, у тому числі спрямовані на закінчення війни та благополуччя українського народу. ... 35
Додатки ... 36
Відповіді на 3 звернення ... 37
Координаційний центр з надання правничої допомоги. ... 37
Конституційний Суд України ... 39
19.09.2024 ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ №Б712-24-778 ... 41
11.09.2024 МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ... 42
СЕКРЕТАРІАТ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. ... 45
2 Відкрите звернення громадянина України до уповноваженного з прав люд ини від 15.11.2024 ... 47
ЗВЕРНЕННЯ ... 47
Нагадаю: ... 47
Виникають питання: ... 48
Прошу: ... 48
**Лишаю за собою право**: ... 49
**Додатки**: ... 49
11.12.2024 DocNet: Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини - (Вихідний №75706.4/Б-46139.3/24/49.2 від 10.12.2024) ... 49
Міністерству оборони України. zvernmou@post.mil.gov.ua ... 52
Переробив надіслав до Міністерству оборони України. ... 52
23.09.2024 отримав відповідь на звернення «… від 29.10.2024» від zvernmou@post.mil.gov.ua ... 52



Болгарчук Р.

09.11.2024 те саме звернення від 23.09.2024 до zvernmou@post.mil.gov.ua Але підписане ..... 52
Супровідна примітка коментар до звернення. ..... 52
ЗВЕРНЕННЯ (23.09.2024) 09.11.2024 до zvernmou@post.mil.gov.ua ..... 53
З огляду на вищевикладене виникають наступні питання: ..... 53
Прошу: ..... 54
**Додатки**: ..... 54
**Лишаю за собою право**: ..... 54
Від МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ від 12.2024 на звернення з підписом від 09.11.2024 (29.10.2024) ..... 55
УПРАВЛІННЯ ПО РОБОТІ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН ТА ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ від 05.12.2024 ..... 55
ДЕПАРТАМЕНТ ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ від 11.12.2024 ..... 56
10.10.2024 ВН№4 ДРУП ГУНП ..... 60
7 § Висновки ..... 61
Повний зміст. ..... 63
Посилання ..... 67
Выходные данные ..... 67

Краткое содержание (в начале) «**Ошибка! Источник ссылки не найден.**»

Болгарчук Р.

## Посилання

## Выходные данные 1

Автор: BolgarchukR Редактор: BolgarchukR Имя файла: Влада. Зеленський. Звернення та відповіді Болгарчук Р.Ю 2024.docx

**Дата:**
**Дата создания: 14.08.2019 14:54:00**
**Текущая дата и время**: 14.08.2019 14:54:00
Дата сохранение: 14.08.2019 14:54:00

**Время:**
Общее время редактирования: 0 д. 0 ч. 1 мин.
Общее время редактирования в часах и минутах: 0 ч. 1 мин.
Редактировалось: 1 раз
Текущее время 20:09

**Размер:**
Размер документа 0 мб. 247 кб.
**Страница** 67 из 67
Число слов: 6927
Средняя длинна слова 5,89 букв
Номер абзаца: 1$
Paragraphs 418
Страниц в данном разделе 5
Номер абзаца в форме структуры: 2.
Число знаков без пробелов: 40829

Болгарчук Р

1 Здесь приведена информация, которая по правилам должна размещаться и на второй странице книги, сразу после титульного листа с названием и именем автора. Однако этого можно и не делать, в таком случае эту страницу можно удалить.